

49. IUS RESISTENDI IZ ZLATNE BULE - sadržaj Zlatne bule 1222.- ustroj sudstva i nadležnost sudova, kazneno pravo, ograničenje kraljevih darovanja (zabrana darovanja cijelih županija), zabrana oduzimanja valjano stečenih darovanih zemljišta, izuzimanje plemićkih dobra ispod nadležnosti kraljevskih župana, čl. 31 facultat resistendi et contradicendi- najvažnije pravo- ovlast plemstva na individualni oružani otpor u slučaju vladareva kršenja prava plemstva, facultat contradicendi- pravo i obveza vladara da se o najvažnijim pitanjima savjetuje s plemstvom

- iz tih razloga 1231. Andrija II. iz Zlatne bule ispušta jamstvo ius resistendi et contradicendi -ius resistendi zamjenjuje pravom ostrogonskog nadbiskupa da ekskomunicira vladara ako ne poštuje prava iz Zlatne bule
- ius resistendi ponovno je otkriven u 14.st. i zajamčeno je 1351., opet zaboravljeno te je bilo uvršteno i u Tripartit u obliku prava plemstva kao zajednice, a ne kao pojedinačno pravo
- Ugarsko-Hrvatski sabor se 1687:IV ogradio od tog prava, a izričito ograđivanje od poštivanja ius resistendi bilo je sadržano u vladarskim zavjernicama do krunidbe Karla IV. 1917., pa u političkoj praksi nije imalo neku posebnu ulogu

50. BAN

Ban

"bajan" avarski-vojskovođa

- prvi put se spominje u **10. stoljeću** kao *poglavar Like, Krbave i Gacke* kao zapovjednik utvrda
- do 20. stoljeća je osim kralja, najviši dužnosnik na području Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
- Arpadovići su postavljali jednog, dva ili čak i tri bana(za obalno područje)
- zbog udaljenosti od središta države BAN tada postaje najviši dužnosnik u Hrvatskoj, kao kraljev namjesnik obavlja upravne, sudske i izvršne poslove
- shvaća se kao poglavar pridružene zemlje (pars adnexa)
 - ❖ položaj mu je sličan **palatinu** u Ugarskoj, a za Arpadovića je odmah iza njega.

- u doba slabe središnje vlasti, vlast im se razvija i gotovo približava vladarskoj
- Šubići i Babonići vladaju tako moćno ali ih Anžuvinci onemogućavaju
- nakon osmanskih osvajanja također jačaju, naziva ih se potkralj (vicereks), ali Habsburgovci ih stavljaju pod kontrolu središnjih vlasti

DJELOKRUG, OBVEZE I CEREMONIJA USTOLIČENJA

- kandidate za bana predlažu staleži okupljeni u saboru
- odgovoran je kralju, a istovremeno je izvršni organ sabora i provodi saborske zaključke

- ✓ ? ako bi ban povrijedio prava staleža, sabor izjavljuje pritužbu kralju, a u slučaju trajnijih povreda - podnosi pritužbu Ugarsko-hrvatskom saboru.

-**ceremonija ustoličenja (instalatio)** (do 1869.) - odvija se pred Hrvatsko-slavonskim saborom, ban polaže prisegu kralju pred povjerenicima sabora.

-banu se predaje **banski stijeg** (simbol zapovjedanja vojskom), **bansko žezlo** (simbol upravne i sudske vlasti), i **ključ škrinice privilegija**. Predaje mu se i **pečatnjak** koji se uništava na kraju

PODBAN

-bira ga ban odmah po ustoličenju, funkcija mu traje koliko i banu-on je veliki župan Zagrebačke i Križevačke županije do reformi 1756. koji uvodi ugarski model županija

NADLEŽNOSTI BANA

-isprva sazivanje skupštine plemstva i gradova u kojima je u kraljevo ime slušao pritužbe i rješavao probleme → prelazi u **sazivanje sabora kojem osobno predsjedava**.

Redovite nadležnosti

-**izvršavanje saborskih zaključaka** u svojstvu izvršnog organa sabora

-**ubire daće** - ubire kraljeve poreze-**marturina** (zemljišni porez do 16. st.-kralju kao vlasniku), **kraljevske daće**, **sajmišne daće**, **prihodi od rudarenja**, **banske daće** (ius descensus, odnosno konačište banu i pratnji)

-**samostalno zapovjeda vojskom**-zapovjeda jedinicama opće mobilizacije (insurrectio), na proglas sabora. Od **Habsburgovaca i osnivanja vojne krajiine** ovlasti mu se reduciraju.

-**pravo da samostalno sudi** (ili u skupštinama s plemstvom) - ima opću nadležnost koja je obuhvaćala sve vrste sporova **osim izricanja smrtne kazne i zapliene imovine-samo vladar**

→priziv protiv banovih presuda podnosi se kralju

-banove široke ovlasti postupno se smanjuju zbog prijelaza na vlasteline i gradove

BANSKI STOL

-zabilježen u 13. stoljeću, predsjedava mu **ban, najviši sud na hrvatsko-slavonskom području** do osnivanja **Stola sedmorice 1862.** kao vrhovnog suda za Hrvatsku i Slavoniju

- **najveće ograničenje banovih ovlasti dogodilo se 1791. zakonskim člankom LIX: 1791.**-
podređen UNV u zajedničkim poslovima Ugarske i Hrvatske.

51. AUSTRO-UGARSKA NAGODBA –

➤ 1.1 DONOŠENJE AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- Rat Austrije s Pruskom 1866. odrazio se i na unutarnje napetosti u Monarhije koje je bečka vlada težila rješiti konačnim uređenjem Monarhije da se mogući poraz od Pruske ne bi odrazio na produbljivanje tih napetosti u Carstvu u kojem je sve više naroda tražilo autonomiju
- takvu je situaciju predsjednik austrijske vlade Friedrich Ferdinand von Beust rješio dogovaranjem sa samo jednim, najjačim partnerom, tj. Ugarskom
- postignuti kompromis je prihvaćen koncem ožujka u Ugarskom saboru koji je 29.5.1867. dvotrećinskom većinom usvojio Austro-ugarsku nagodbu kao Zakonski članak 1867:XII.
- kralj je taj zakon potvrdio 28.5.1867. čime je uspostavljena Austro-Ugarska
- to je bio sporazum između Ugarskog sabora i vladara, a ne i Carevinskog vijeća kojemu taj sporazum nije bio prihvatljiv jer su se zalagali za jedinstvo Monarhije i centralističko uređenje
- no politički realizam u redovima austro-njemačkih liberala, a i sporazum s vladarom o prihvatu liberalnih zakona Prosinačkog ustava urodili su prihvatom Austro-ugarske nagodbe 21.12.1867. kao temeljnog državnog zakona za austrijsku polovinu odnosno jedan od zakona Prosinačkog ustava
- oblik dva ustavna zakona, na njemačkom i na mađarskom, svaki vrijedi za onu polovinu čije ga predstavničko tijelo prihvati
- prihvaćeni tekstovi razlikovali su se jer je austrijska strana naglašavala integritet Monarhije, a ugarska strana je naglašavala posebnosti dviju država
- tako austrijski tekst tumači Nagodbu kao dopunu Veljačkog patenta i stavlja naglasak na Monarhiju kao cjelinu dok ugarska inačica naglašava samostalni položaj dviju cjelina
- razdjelnicu je predstavljala rijeka Lajta, pa su se koristili termini Cislajtanijska (do Lajte gledano iz Beča) i Translajtanijska (preko Lajte, tj. Ugarska) koji jasno naznačuju gdje je središte države, ti su se nazivi koristili zbog praktične uporabe zbog dugačkog službenog imena austrijske polovine „kraljevine i zemlje zastupane u Carevinskom vijeću" koji odražava raznorodnost austrijskog područja sa 17 zemalja raznorodnog etničkog sastava i bez stvarnih povijesnih i kulturnih poveznica, službeni naziv ugarske polovine bio je „zemlje ugarske krune"- u Cislajtanijsku su bile uključene i Dalmacija i Istra te sve slovenske zemlje- u zemlje ugarske krune bili su uključeni Erdelj i Hrvatska i Slavonija
- iako Hrvatsko-ugarska nagodba iz 1868. govori o Kraljevini Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji kao zemlji krune sv. Stjepana, stvarno bi bilo teško zamislivo da bi car pristao na priključenje Dalmacije ugarskoj polovici tj. Hrvatskoj i Slavoniji
- Austro-Ugarska je 1908. anektirala BiH kao kondominij-sugospodstvo dviju zemalja koje je još od okupacije 1878. bilo pod upravom zajedničkog ministra financija

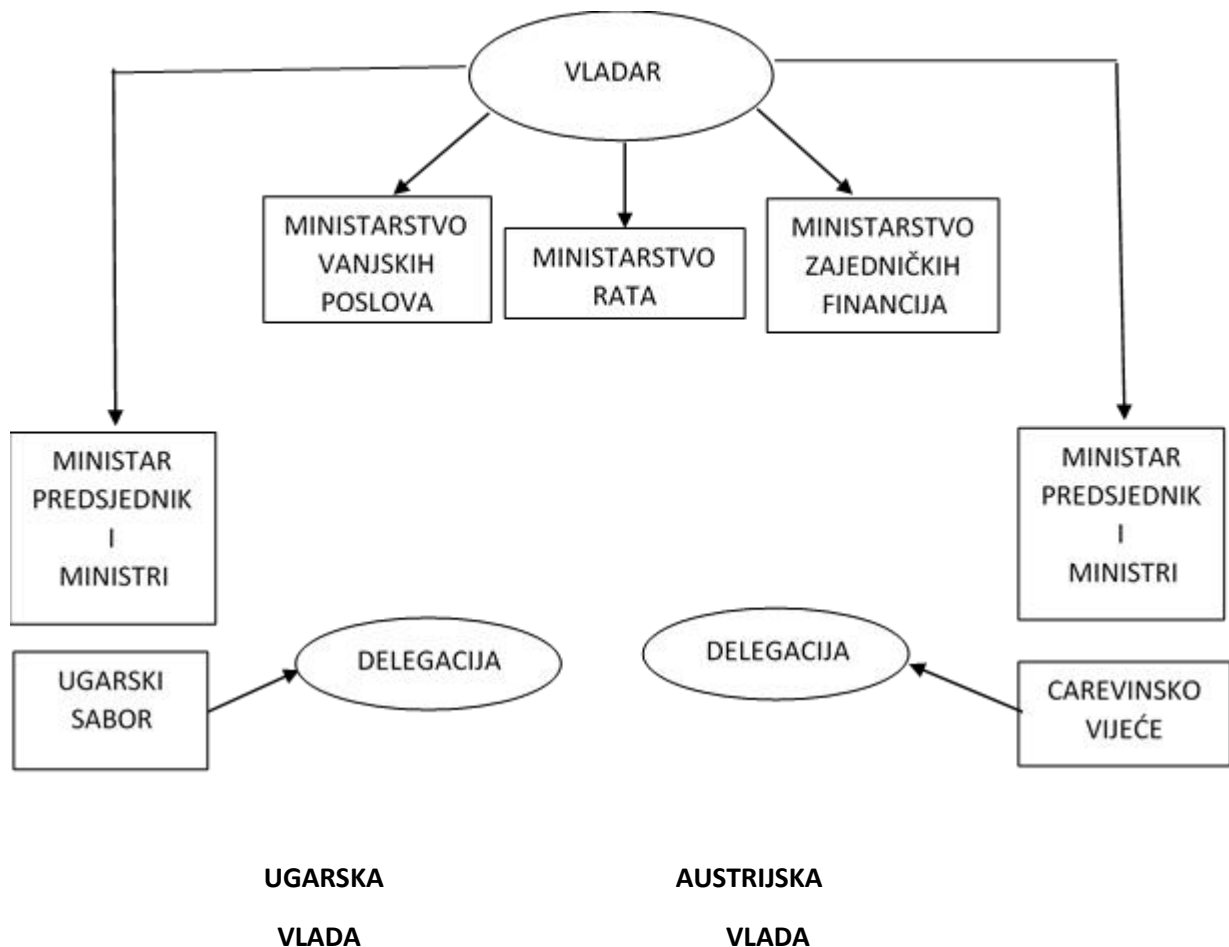
➤ 1.2. GLAVNA OBILJEŽJA AUSTRO-UGARSKE NAGODBE

- nagodbom su Austrija i Ugarska uspostavljene kao potpuno odvojeni sustavi vlasti sa zasebnim sustavom institucija, osim u dijelu koji je Nagodbom utvrđen kao zajednička nadležnost
- tako je uspostavljena realna unija dviju države koje je povezivao utvrđeni zajednički krug poslova nužan za održavanje te složene cjeline
- zajednički su bili: vladar i poslovi njegovog dvora, tzv. pragmatički zajednički poslovi(vojska, vanjski poslovi i zajedničke financije koje su bile osnova za financiranje svih zajedničkih poslova)
- kao zajednički organi uspostavljeni su ministar vanjskih poslova(koji je bio i ministar dvora), ministar vojske i ministar zajedničkih financija
- ministre je postavljao vladar kojemu su bili politički odgovorni, a koordinativnu je ulogu imao ministar vanjskih poslova, iako vlada kao kolegijalni organ nije bila uspostavljena
- postojao je i Krunski savjet koji su činili navedena tri ministra, predsjednici austrijske i ugarske vlade, šef zajedničkog vojnog stožera i neki od nadvojvoda iz kuće Habsburg
- -krunski savjet donosio je najvažnije političke i vojne odluke, ali je imao tek savjetodavnu funkciju prema vladaru
- naveden zajedničke nadležnosti osiguravale su identitet Austro-Ugarske koja se na međunarodnoj sceni pojavljivala kao jedinstveni subjekt- no međunarodne su ugovore

ratificirala oba parlamenta, a postojali su i još neki elementi u smislu njihovog međunarodnog pravnog identiteta

- postojali su isto tako i tzv. dualistički zajednički poslovi koji su bili uređeni usporednim zakonodavstvom na temelju A-U nagodbe, a provodili su ga unutarnji organi dviju država
- to su bili: trgovina i carine, industrijske trošarine, monetarna politika, željeznice od zajedničkog interesa i obrambena politika
- najvažnije je bilo pitanje zajedničkih financija koje je bilo uređeno dijelom A-U nagodbe, tzv. financijskom nagodbom koja je bila sklopljena na 10 godina- tim je dijelom Nagodbe bila utvrđena visina financijskog doprinosa svake od država za zajedničke financije (tzv. „kvota“), njome je bio utvrđen carinski savez dviju država i zajednička načela na kojima su trebali počivati autonomni poslovi carina u svakoj državi kao i pitanja državnog duga i trgovačkih poslova.
- Financijski dio Nagodbe imao je ograničeno vrijeme važenja jer je osnova utvrđenih obveza bila promjenljive naravi s obzirom na to da je ovisila o gospodarskoj snazi država i različitim kretanjima u zemlji i međunarodnom okruženju
- Pretekom roka „financijska nagodba“ prestala je važiti pa su svakih deset godina dvije države preko svojih delegacija dogovarale sporazum o novoj financijskoj nagodbi
- S obzirom na to daje bila riječ o izvanredno visokim sredstvima i strateškim odrednicama gospodarskog razvoja dviju zemalja, ti su pregovori bili vrlo složeni i izazivali su male ustavne krize pa se Austro-Ugarsku popularno nazivalo i „Monarhija na dogovor“
- Prema prvotno dogovorenoj „kvoti“ izdvajanja, Austrija je za zajedničke potrebe pridonosila 70%, a Ugarska 30% sredstava
- Osnovica za izdvajanje bila je procijenjena gospodarska snaga svake od država pa se po toj osnovi ugarska „kvota“ poslije povećavala, uz otpor s ugarske strane, te je od 1907. omjer iznosio 63,6% : 36,4%.
- nije bilo ustanovljeno zajedničko predstavničko i zakonodavno tijelo jer su Mađari tako htjeli potencirati svoju državnost i što labaviju uniju čija bi jedina osnova bila osoba kralja, . Zbog toga su željeli izbjeći sve atribucije koje bi u stvarnom i simboličkom smislu uniji davali državna obilježja, a u to je spadao i zajednički parlament
- zbog toga je za potrebe nužnog dogovaranja i donošenja odluka osnovan osebujni sustav tzv. delegacija
- -te je delegacije od po 60 članova iz svojih redova birao svaki od dvaju sabora(40 zastupnika i 20 virilista) s time da se kod austrijske delegacije morala obratiti pažnja na razmjernu zastupljenost po krunovinama, a ugarsku je delegaciju činilo i 5 delegata Hrvatsko-slavonskog sabora(4 zastupnika i 1 virilist)
- -delegacije su raspravljale o zajedničkim poslovima te zajedničkim troškovima i zajedničkom proračunu, a svake ih je godine naizmjenično sazivao vladar u Beč i Budimpeštu
- -delegacije su vijećale i donosile odluke odvojeno, te svoje zaključke jedna drugoj priopćavale pisanim putem
- -ako u 3 navrata nisu mogle donijeti ujednačene zaključke, sastajale su se zajedno i uz obvezni dvotrećinski kvorum i jednak broj članova odlučivali bez rasprave većinom glasova
- -zajednički zaključak podnosio se vladaru na sankciju i potom objavljivao u oba parlamenta

Struktura odnosa prema Austro-ugarskoj nagodbi



- u svemu ostalome svaka je država bila posve slobodna
- takva složena i labava struktura imala je kohezivnu snagu u zajedničkim interesima, ali još i više u položaju vladara
- vladar je bio suveren u čijim su pravima bile objedinjene sve grane vlasti i predstavljao je zajedničku državu prema trećima
- posebno značajno za održanje Monarhije bili su vladarevo neograničeno pravo zakonodavne sankcije za svaki od zaključaka predstavničkih tijela- oba državna sabora kao i sabori krunovina odnosno Hrvatsko-slavonski sabor
- vladar je imao i pravo tzv. predsankcije, tj. prethodne sankcije zakonskih prijedloga koje su u njegovo ime predstavničkim tijelima podnosile vlade, a bez koje one nisu takve prijedloge mogle podnijeti
- tako je vladar imao vrlo učinkovit nadzor a posteriori i a priori nad politikama državnih i zemaljskih vlada i sabora u obje polovine Monarhije
- od velikog je značenja bilo i to što je vladar bio vrhovni zapovjednik vojske koja je praktički bila pod njegovim punim utjecajem
- austrijski, ugarski i europski pravници su o pravnoj prirodi Austro-Ugarske kao i nagodbe davali različite odgovore: politički sporazum ili međunarodni ugovor, realna ili personalna unija, federacija, konfederacija, oblik državne zajednice sui generis
- no može se reći da je Austro-Ugarska bila realna unija dviju država s utvrđenim krugom zajedničkih poslova
- austrijski su krugovi Austro-Ugarsku tumačili pretežito kao produžetak starog austrijskog Carstva odnosno kao realnu uniju u vidu jedne naddržave s dvije polovine i s državnom voljom personificiranom u osobi vladara

- mađarski su teoretičari pak pretežno govorili o savezu dviju država s međunarodnopravnim subjektivitetom i punom državnom voljom oličenom u dvama parlamentima, dok su zajedničke organe tumačili tek kao opunomoćene organe dviju država

52. USPOSTAVA JEDNOSTRANAČJA- Komunistička partija- tijekom rata provodila i nerijetko pokazivala svoje revolucionarno opredjeljenje- ona se ipak pozivala na demokratska načela i u osnovi djelovala prikriveno smatrajući da bi otvoren nastup prouzročio političke štete u okolini koja je bila u strahu od komunističke ideologije

- KP je prije otvorenog preuzimanja vlasti želio na prikriven način zauzeti i sve važnije položaje u gospodarstvu i političkom sustavu. Pretpostavke za to ostvarene su iseljavanjem Nijemaca i Talijana, progonom „klasnih“ protivnika (na udaru su osobito bili Židovi kao pripadnici bogatijeg dijela društva) te zapljenama i nacionalizacijom i stvaranjem fonda državne imovine. Na taj je način KP i prije donošenja Ustava FNRJ-a u cijelosti i monopolno kontrolirao praktički sve izvore moći i bez formalne osnove jednostranačja

- ni Ustav FNRJ-a 1946. kao ni hrvatski Ustav 1947. nisu postavili osnovu jednostranačkog sustava, već su institucije vlasti imale građansku formu, a zajamčene su bile sloboda okupljanja, govora i udruživanja. No, iako je

- Komunistička partija u stvarnosti imala puni nadzor nad institucijama, izborima kao i nominacijama na svim razinama, sve do 1947. izbjegavala je otvorenije istupanje u javnosti. To se izmijenilo nakon formalnog preuzimanja vlasti 1947. i do nošenja Ustava. Tako se Narodna fronta ubrzo od „općenarodnog antifašističkog demokratskog pokreta“ koji okuplja pojedince različitih političkih opredjeljenja pretvorila 1949. u političku organizaciju „pod vodstvom Komunističke partije“ i sa zadaćom „odgoja masa za socijalizam“. Narodna fronta će se 1953. pretvoriti u Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije (odnosno Hrvatske) koji će s relativno sličnim okvirom djelovanja postojati sve do raspada Jugoslavije

- Time je i formalno oblikovan faktično jednostranački i ideološki monolitan sustav upravljanja preko kojeg su potom institucije vlasti kao i politički sustav i formalno oblikovani u duhu jednostranačkog sustava

53. Ugarska kruna – mislim da je to doktrina sv. krune? Sv. kruna je odgovorena u 4. pitanju.

54. Odluke sabora 1848. - 2.1. IZBORNI ZAKON I USTROJ SABORA

- Banskog vijeća je 18.5.1848. donijelo Naredbu o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije koja je po svom sadržaju zapravo predstavljala privremeni izborni zakon
- nacrt tog zakona izradio je Ivan Mažuranić u ime Banske konferencije- savjetodavno tijelo uglednika koje je sazvala ban
- Banska konferencija je trebala dati nedostajući legitimitet jer ga nije donio Sabor, a on ga je jedini mogao donositi
- taj izborni red je zapravo donesen protivno vrjedećem ustavnom poretku te izbor Sabora na načelima koje je taj zakon postavio pravno gledano predstavljalo je revoluciju
- imao je 16 članaka(rudimentarno uređen), osnova novog izbornog sustava bilo je načelo pravne jednakosti svih građana, čime je izvršena presudna izmjena u odnosu prema dotadašnjem predstavničkom staleškom sustavu

- načelo pravne jednakosti bile je suženo tada uobičajenom pretpostavkom (muškog) spola te imovinskim, obrazovnim i profesionalnim cenzusima, ali i uvjetom vjerske pripadnosti (Katolička ili pravoslavna crkva)
- zakon je vrijedio na području Banske Hrvatske, ali je uredio i izbor zastupnika u Vojnoj krajini
- sam zakon je propisao da će vrijediti samo za izbore 1848., a razlog je bio upravo u tome što ga nije donijelo ustavno tijelo
- iako je Zakon proklamirao načelo pravne jednakosti, preostali njegov dio uglavnom je preuzimao dotadašnji izborni sustav i uređenje Sabora- tako je Sabor ostao jednodomno tijelo s dvojnomoj strukturom koju su činili izabrani zastupnici i pozvani virilisti- zastupnika je trebalo biti 192, a broj virilista nije bio određen
- zastupnici su birani u županijama, i to u svakom kotaru županije po jedan zastupnik(58), zatim po 4 zastupnika u svakoj krajiškoj pukovniji(44), u slobodnim kraljevskim gradovima i pojedinim općinama s posebnim položajem, i to u broju koji je utvrdio Zakon prema broju stanovništva svakog grada(77), po jednog zastupnika slao je svaki od sedam kaptola Katoličke crkve i svaki od 3 konzistorija Grčko-nesjedinjene crkve, jednog zastupnika svi pravoslavni manastiri zajedno(11), dok je Kraljevska akademija znanosti(buduće Sveučilište) birala jednog zastupnika- nejednak raspored zastupnika s obzirom na broj stanovništva, ne možemo govoriti o jednakom izbornom pravu
- zakon je sadržavao još neke relikte iz staleškog sustava pa je tako bila ostavljena mogućnost imperativnog mandata(davanje nalogu izabranom zastupniku u njegovoj izbornoj jedinici, tj. tradicionalna instructio)- naknadu su zastupnici primali iz jedinica koje su ih birale, a ne iz zemaljskog proračuna- zastupnici su se birali neposrednim i posrednim biranjem, i to javnim glasovanjem- neposredni sustav biranja vrijedio je u gradovima i tzv. privilegiranim općinama gdje su birači glasovali neposredno za kandidate koje su birali za zastupnike
- posredni sustav vrijedio je u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama gdje su birači u selima birali izbornike koji su se potom okupljali u kotarskim središtima gdje su onda između sebe birali jednog zastupnika- time se želi postići da oni najsposobniji dođu u sabor
- aktivno izbornopravo bilo je posve rudimentarno uređeno zacijelo stoga što je ono i do tada bilo određeno pravilima unutar samih korporacija
- zakon je za izbore u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama (posredni izbori) propisao jedino da biračko pravo imaju glavari zadruga
- u gradovima je aktivno izbornopravo pak bilo neposredno, a uživali su ga svi koji su bili vlasnici nekretnina na tom području, punopravni građani te osobe sa stalnim prebivalištem koje su udovoljavale najširem intelektualnom cenzusu (sve diplomirane osobe) i cenzusu zvanja (javni činovnici)
- PASIVNO IZBORNO PRAVO je uvjetovano pismenošću i vjeroispovješću (pripadnost Katoličkoj ili Grčkoj-nesjedinjenoj crkvi- izbjegavanje evangelika (većinom mađari) i židova (podržavaju mađare)
- dio stanovništva je bio uskraćen za izbornopravo zbog vjere, idućim zakonima toga neće biti
- s druge strane, široki intelektualni i imovinski cenzus su osnova za široko uključivanje punoljetnog stanovništva u izbore
- tek će Izborni zakon iz 1910. prevladati širinu Izbornog reda iz 1848.
- IZBORNI POSTUPAK- lapidarno normiran, ležao na rukama lokalnih tijela bez utjecaja središnjih izvršnih organa, odvijao se na osnovi običaja
- Izbor se odvijao bez problema, pa je Izborni red 1848. osnova za sve buduće hrvatske izborne zakone

➤ 2.2. ZAKONODAVNA DJELATNOST SABORA

- sastao 5.lipnja 1848. i zasjedao 2 mjeseca, donio 35 različitih članaka- rad sabora je prekinut zbog rata i političkih zbivanja i više se nije nastavio
- Sabor se ponajprije usredotočio na rješavanje tekućih pitanja i osobito na pitanje budućeg državnopravnog položaja Trojedne Kraljevine i njezina odnosa spram Ugarske i Austrije- poduzimanje koraka na unutarnjoj modernizaciji nije imao vremena
- Sabor je najprije potvrdio Jelačićeve uredbe koje je ban donio od imenovanja do instalacije u Saboru 5.6.
- To se odnosilo na: Jelačićeva uredba o zabrani komunikacije s ugarskim tijelima vlasti- bila je izdana u izvanrednim okolnostima

- saborskom potvrdom te uredbe dolazi i do de iure do prekida državnopravne veze Hrvatske i Ugarske (oko prirode toga se još dugo spore Hrv i Ug političari)- Hrvatska i Slavonija postaju samostalne, vezane samo preko osobe vladara, ali se nalazila u ustavnom provizoriju
- druga značajna uredba koju je Sabor potvrdio bila je Jelačićeva uredba o ukidanju kmetstva izdana u obliku pisma 25.4.1848.- tu uredbu je donio zbog opasnosti seljačkih nemira jer su seljaci doznali za zakon Ugarsko-hrvatskog sabora o ukidanju kmetstva te su počeli zauzimati plemićke dvorce, što je prijetilo kaosom, te je tako umirio seljake
- među zakonima koje je Sabor donio u nastavku najvažniji je bio Zakon o ukidanju kmetstva- ukida kmetstva davanja i tlaku, kmetstva selišta (kuća i oranica) postaju njihovo vlasništvo (država plaća odštetu bivšim vlasnicima)- ostaje neriješeno pitanje izvanselišnih zemljišta (pašnjaci, šume)- tek 1876. to zemljište seljaci moraju otkupiti od vlasnika neposredno- sabor također ukida vlastelinsku sudbenost nad kmetovima i regalna prava- tim se potezom ukida staleški poredak
- u 2 je zakona Sabor postavio osnovu za utvrđenje položaja Trojedne Kraljevine prema Ugarskoj i Monarhiji, utvrdio je osnove unutarnje organizacije vlasti i teritorijalni obuhvat Trojedne Kraljevine
- Zakonom o odnosu Trojedne Kraljevine s Ugarskom, Sabor je propisao da je Trojedna Kraljevina bila oduvijek slobodna i neovisna o Ugarskoj te da ne može priznati sadašnju ugarsku vladu
- to je bio jedini zakon Sabora donesen 1848. koji je kralj sankcionirao, i to tek 1850. kada je na snagu već stupio Ožujski ustav, pa se može reći da je njime a posteriori ozakonjen raskid odnosa s Ugarskom
- Zakonom o odnosu Trojedne Kraljevine prema Austriji Sabor je pak utvrdio odnos Trojedne Kraljevine s institucijama središnje vlasti, unutarnju organizaciju vlasti i teritorijalni obuhvat
- Zakon tako utvrđuje da bi Trojedna Kraljevina trebala imati svoje zakonodavno tijelo i vladu (Državno vijeće) odgovornu Saboru, s nadležnošću u unutarnjim poslovima, dok bi središnji parlament i središnja vlada Monarhije imali nadležnost u pogledu financija, vojske i trgovine
- poseban državni vijećnik u središnjoj vladi kojeg bi imenovao kralj bio bi odgovoran Hrvatsko-slavonskom saboru i trebao bi imati pravo protupotpisa vladinih akata koji se odnose na Trojednu Kraljevinu
- ban bi imao pravo zapovijedanja nad vojskom u Kraljevini
- Zakon određuje da bi u teritorij Trojedne Kraljevine uz 3 hrvatske, spadalo i 3 slavonske županije, 3 slavonske pukovnije Vojne krajine i riječko-primorsko područje, dok se Dalmacija trebala sjediniti s Hrvatskom i Slavonijom
- u „bliski odnos" s Trojednom Kraljevinom ušli bi netom osnovana Srpska Vojvodina te Istra i 4 slovenske pokrajine u Austriji
- tako je taj zakon, planirao uspostavu novog ustavnog saveza i u njemu novog položaja i teritorijalnog obuhvata Trojedne Kraljevine koji se zasnivao na "povijesnom pravu" (teritorijalni obuhvat), i "narodnom pravu" (zasnovano na etničkoj bliskosti-vojvodina i austrijske zemlje)
- no takav Zakon je bio programatske naravi i izlazio je izvan nadležnosti Sabora uređujući položaj zemalja koje tada nisu bile u ustavnoj svezi s Trojednom Kraljevinom pa njime takav ustroj nije ni uspostavljen
- opsežnim Zakonom o Vojnoj krajini (O ustavu krajiškom i povlasticama krajine) uređen je položaj tog područja i krajišnika, prema njemu Vojna krajina ostaje nerazdruživ dio Trojedne Kraljevine i da se ne dira u njen položaj i uređenje do preustroja cijele Monarhije- htjelo se upozoriti na nj pripadnost i interes Sabora za rješenje tog pitanja, a ne izmijeniti položaj VK jer bi to izazvalo sukob s kraljem
- teritorijalno pitanje uredio je i Zakon o savezu sa Srpskom Vojvodinom na osnovi „međusobne slobode i ravnopravnosti", on je donesen na prijedlog Srpskog narodnog odbora iz Vojvodine- oni traže uspostavu saveza zbog pritiska mađara, taj prijedlog Sabor je prihvatio uz uvjet da Srpska Vojvodina uđe u savez s Trojednom Kraljevinom, te joj je ustupio Srijem
- Sabor je donio zakon kojim banu daje diktatorske ovlasti- pokazuje nedostatak parlamentarnog iskustva sabora jer takva odluka nije imala nikakvih ograničenja- jednako vrijedi za odluku kojom je sabor odgodio svoje zasjedanje na neograničeno vrijeme- predstavljalo odluku o vlastitom raspuštanju
- tako se Sabor 1848. usredotočio na rješavanje pitanja državnopravnog značaja, dok je reformu institucija stavio u drugi plan
- no osnivanjem odbora u Saboru koji su izradili prijedloge zakona o vladi, Saboru, izbornom redu, uređenju sudova, kaznenog zakona, itd. pokazali su namjeru da je Sabor htio riješiti i ta pitanja
- tako su gotove sve bitne vrijednosti iz Zahtijevanja naroda našle izraz u zakonodavnoj djelatnosti i nastojanjima Sabora i njegovih odbora

- iznimke su vrijednosti koje se odnose na položaj pojedinca izuzimajući zahtjev za pravnom jednakošću koji je načelno bio ostvaren- izostanak sa prava građana objašnjiv time što je prvo potrebno izgraditi državne institucije kao osnovne postavke razvoja
- kralj je tek 1850. sankcionirao samo zakonski članak XI:1848. o uređenju odnosa s Ugarskom pa ostali zakoni nisu stekli pravnu snagu

55. Razlika zakon i uredba - Usporedba Zakona i Uredbe:

	čin	regulacija
definicija	Cjelokupni skup pravila koji su navedeni kao smjernice	Skup manjih pravila koja idu ruku pod ruku s aktima radi daljnjeg pojašnjenja
Donio je	Zakonodavno tijelo	Federalne agencije mogu pomoći u uspostavljanju propisa
Također poznat kao	Akti Parlamenta	Supsidijarno zakonodavstvo
Objavljivanje	Doneseni akt objavljuje se kao samostalni dokument i dostupan je javnosti	Dodani propisi moraju biti objavljeni u Službenom listu kako bi bili zakoniti

56. Pravo okupljanja (za vrijeme Mažuranića) - d) PRAVO NA JAVNO OKUPLJANJE

Pravo okupljanja → pravo podanika sastajati se na sastancima i raspravljati ondje poslove javnog interesa, te svoj zaključak o tome (adresu ili peticiju) dostaviti javnomu organu

- do Mažuranića to pitanje je bilo uređeno **uredbama Zemaljske vlade** (ne zakonom!!) → to otvara **prostor za arbitrarno odlučivanje vlade**

→ u praksi izborne skupove na licu mjesta arbitrarno zabranjuju i najniži redarstvenici

Zakon o pravu zakupljati se, 1875.

→ ne odnosi se na crkvene i slične skupove 😊

— načelno **proklamira pravo sastajanja kao «dopuštenje» sakupljati se pod uvjetima utvrđenim zakonom**

- **sustav prijave i dozvole**

- prethodnu prijavu za održavanje skupa u **zatvorenom prostoru** treba podnijeti gradskom poglavarstvu **3 dana prije održavanja**.

- za **skupove na otvorenom** potrebna je i **dozvola poglavarstva**, temeljena na diskrecijskoj ocjeni, a odbijanje mora biti u **pisanoj formi obrazloženo**.

- ozbiljno ograničeno nizom razloga

- **skupovi na otvorenom u vrijeme za sjedanja sabora nisu se smjeli održavati u krugu 5 austrijskih milja oko mjesta zasjedanja sabora**

- vlada je mogla zabraniti održavanje skupova koji su bili prijetnja javnoj sigurnosti ili općem dobru
- vladin povjerenik je mogao raspustiti skup ako ocjeni da je skup opasan za javni poredak
- u njega je bilo uključeno **pravo građana da javnim tijelima (sabor) podnose PETICIJE prihvaćene na javnim skupovima**
→ stoga je jedan od prvih zakona koji je uredio pravo peticije.

- bio je praktički prijevod austrijskog zakona s minimalnim izmjenama

- zakon je bio **REPRESIVAN**, po uzoru na austrijski, no ipak, unosio je **sigurnost zakonske norme** u osjetljivo područje političkih prava umjesto da ono bude i dalje prepušteno vladinoj uredbodavnoj i arbitrarnoj regulaciji.

- **PRAVO UDRUŽIVANJA** nije regulirano, do 1918. na snazi ostaje represivni i apsolutistički **ZAKON O DRUŠTVIMA 1852.**, koji zabranjuje političko udruživanje

57. odluke sabora 1791. –

ODLUKE UGARSKO-HRVATSKOG SABORA 1791. I POLOŽAJ HRVATSKE I SLAVONIJE

članci LVIII. i LIX. Ugarsko-hrvatskog sabora iz 1791.

- na zasjedanju skupštine Zagrebačke županije - prihvaćen je prijedlog da se zbog → obrane od budućih pokušaja habsburških narušavanja prava hrvatskih staleža oni NERAZRJEŠIVOM VEZOM sjedine s Ugarskom i u skladu s time uputile su odgovarajući prijedlog saboru.

12. svibnja 1791. Hrvatsko-slavonski sabor donosi **zaključak** i dana **uputa nuncijima** da se Ugarsko-hrvatskom saboru **predloži** da se za:

- Ugarsku, Hrvatsku i Slavoniju osnuje **zajednička vlada** → paziti da se ne dogodi ništa protivno ustavu i zakonima tih kraljevina
- da preostalih 6 hrvatskih i slavonskih županija primaju naloge **neposredno od Ugarskog namjesničkog vijeća**, DO povratka onih hrvatskih područja koja su do tada bila pod vlašću osmanlija i mlečana
- to je značilo prihvaćanje protuustavne odluke Marije Terezije iz 1779. prenijela poslove odlučivanja iz nadležnosti hrvatskih institucija na UNV.
- utvrđuje se i prijedlog da se odlučivanje o izvanrednom ratnom porezu s Hrvatsko-slavonskog prenese na Ugarsko-hrvatski sabor, on će o njemu odlučivati odijeljenog od izvanrednog ratnog ugarskog poreza.

1791. UGARSKO-HRVATSKI sabor načelno prihvaća prijedloge i donosi dva zakonska članka:

- **Zakonski članak LVIII:1791.** o prenošenju nadležnosti o odlučivanju o **ratnom porezu** na Ugarsko hrvatski sabor
- **Zakonski članak LIX: 1791** o **prenošenju upravnih nadležnosti** Hrvatsko-slavonskog sabora na Ugarsko namjesničko vijeće

! ne govori se o zajedničkoj vladi nego o proširenju nadležnosti na UNV

-preostale nadležnosti Hrvatsko-slavonskog sabora → proglašavanje zakona donesenih na Ug-hr saboru + izbor i davanje naputaka nuncijima + odluke glede jezika i položaja vjera u Banskoj Hrvatskoj

Ratio odluke-vjerovali su da zbog malobrojnosti i slabe financijske snage izloženi bečkoj vlasti, a zajedno s jačim ugarskim plemstvom će učvrstiti zajedničku obranu ustavnosti.

Također smatrali su da su hrvatski i ugarski staleži sličnih interesa.

Solidarnost ugarskih i hrvatskih staleža temeljenom na višestoljetnom zajedništvu i komplementarnim interesima u društvu kojeg je pripadnost nekom od staleža

DRŽAVNOPRAVNE I POLITIČKE POSLJEDICE ODLUKA IZ 1791.

- UNV izdaje neposredne naredbe hrvatskim županijama i preuzima rukovođenje svim poslovima uprave (nadzire institucije, upravlja školama..)
- Ugarsko-hrvatski sabor preuzeo odlučivanje o ratnom porezu, tj o javnim financijama
- **to postavlja Bansku Hrvatsku u položaj perifernog dijela Ugarske**
- opada značaj Hrvatsko-slavonskog sabora → izabire nuncije, daje naputke, te sluša izvješća nuncija i proglašava donešene zakone
- ban je visoki izvršni službenik UNV-a
- dolazi do političke marginalizacije Banske hrvatske, kao i velikih zahtjeva za umanjnjem preostalih autonomnih prava
- hrvatski povjesničari navode da je **prijenos hrvatskih nadležnosti bio dobrovoljan**, te da je bio formuliran kao **PRIVREMEN** i **OPOZIV**, te da je njime dotadašnja hrvatska državnost bila ograničena, ali ne i UKINUTA

➤ 58. Pravosude u Hrv 1990 - 5.2. Pravni sustav

- Prilagodba zatečenog pravnog sustava novom ustavnom okviru iz 1990. započela je Ustavnim zakonom za provedbu Ustava iz iste godine koji je postavio rok od godine dana u kojem su svi zakoni koji se primjenjuju u RH morali biti dovedeni u suglasnost s Ustavom RH, No, i prije isteka tog roka savezni zakoni su načelno stavljeni izvan snage 8. listopada 1991., kada su posebnim zakonima u hrvatsko zakonodavstvo preuzeti pojedini savezni zakoni uz uvjet da su u skladu s Ustavom i zakonima RH. Republički zakoni SRH-a doneseni prije Ustava nastavili su neposredno vrijediti, a posebnim zakonom omogućen je nastavak primjene „pravnih pravila“ iz razdoblja prije 6. travnja 1941. Preuzimanje starog zakonodavstva bilo je nužno jer je bilo nemoguće u kratkom roku izgraditi novi hrvatski pravni sustav. Zakonodavna aktivnost se potom dinamizirala, a glavna obilježja razvoja hrvatskog pravnog sustava bili su izražena, ponekad i kontroverzna, institucional na recepcija najprije po ugledu na srednjoeuropska zakonodavstva, potom iz drugih prvenstveno europskih pravnih sustava, ali i kaznenog prava SAD-a, a zatim sve izraženije preuzimanje europskog prava i njegovi širi posredni utjecaji na nacionalni sustav.
- Tako su u novi pravni sustav uz određene sadržajne izmjene bili preuze ti bivši Krivični zakon SFRJ-a s cjelovitim općim dijelom i nepotpunim posebnim dijelom te hrvatski republički Krivični zakon s razvijenim posebnim dijelom čija je prilagođenost svojoj sredini olakšala njegovo preuzimanje u novo republičko kazneno zakonodavstvo uz nužne izmjene u oba zakona (npr. brisanje I odredbi o smrtnoj kazni, brisanje ili dodavanje nekih kaznenih djela i sankcija). Kaznenopravna materija je potom uređena novim Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku koji su na snagu stupili 1. siječnja 1998., a nisu unijeli radikalne izmjene u dotadašnje uređenje. Radikalni raskid s dotadašnjom neprekidnutom tradicijom koja se korijenila u austrijskom modelu iz 1873. (prihvaćenom u hrvatskom zakonu iz 1875.) unio je Zakon o kaznenom postupku iz 2008. koji je preuzeo i neke važne institute kaznenog postupka u SAD-u. Tada je ukinuta funkcija istražnog suca i istraga premjeta u nadležnost državnog odvjetništva, a kontroverze je izazvalo uvođenje instituta procesnog imuniteta svjedoka (tzv. svjedok pokajnik). Te su izmjene donesene s ciljem poboljšanja učinkovitosti postupaka protiv organiziranog kriminala i koruptivnih djela, što je donekle i ostvareno, ali je Zakon od samog početka trpio brojne kritike od kojih su se najvažnije odnosile na nejednakost stranaka u postupku, odnosno na povredu prava optuženika i mogućnosti njegove obrane, Zbog toga je Ustavni sud u srpnju 2012. četrdeset tri I odredbe tog Zakona proglasio neustavnim, ali bez zahvaćanja u temelje zakona. Izmjene i dopune Zakona donesene su 2013., to jest nakon ulaska u Europu
- Uniju, nakon čega je Zakon bio ponovno revidiran. Kazneni zakon iz 1997. je pak zbog brojnih izmjena postao nekonzistentan i otežan za primjenu, pa je zbog toga i zbog potrebe uređenja novih oblika kriminaliteta (npr. pranje novca, novi oblici korupcije, trgovina ljudima) 2011. godine donesen novi Kazneni zakon s početkom primjene 1. siječnja 2013., od kada je i taj Zakon bio više puta revidiran.
- Iz prijašnjeg su zakonodavstva preuzeti savezni zakoni iz područja građanskog prava, trgovačkog prava i građanskog postupnog prava, od kojih je najveći dio poslužio kao osnova za nove zakone, npr. Zakon o nasljeđivanju iz 2003. i Zakon o obveznim odnosima iz 2005., ali je npr. novi Zakon o trgovačkim društvima iz 1993. bio utemeljen na njemačkom modelu. I novi je Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima iz 1996. godine u znatnoj mjeri odstupio od dotadašnjeg stvarnopravnog uređenja prvenstveno jednovrstošću prava vlasništva (ukinuto je društveno vlasništvo) i vraćanjem načela pravnog jedinstva nekretnine, kao i vraćanjem funkcije zemljišnih knjiga.
- U novi je sustav preuzet i Zakon o braku i porodičnim odnosima iz 1978., a on je 1998. zamijenjen novim Obiteljskim zakonom koji je uveo institut izvanbračne zajednice kao zajednice neudane žene i neoženjenog muškarca koji je dodatno uređen u novom Obiteljskom zakonu iz 2003. Tendencije prema širenju prava različitih manjina nakon polemičkih rasprava u javnosti rezultirale su iste godine donošenjem Zakona o istospolnim zajednicama koji je priznao takve zajednice kao oblik neregistriranog zajedničkog života. Intenziviranje rasprava o eventualnom uvođenju braka za istospolne parove od 2012. doveo je do građanske inicijative za referendum koja je predana Saboru u lipnju 2013. Na osnovu te je inicijative u prosincu iste godine održan treći referendum u hrvatskoj povijesti kojim je gotovo dvotrećinskom većinom u Ustav unijeta definicija braka kao zajednice muškarca i žene pa je Zakon o istospolnim zajednicama zamijenjen 2014. Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog spola kojim su dozvoljena registrirana životna partnerstva slična braku, ali

lišena prava na usvajanje djece. Iste je godine donesen novi Obiteljski zakon s brojnim novotama koje su izazvale žestoke polemike u stručnoj i široj javnosti i utjecale na ozbiljne revizije tog Zakona.

- Značajne promjene doživjelo je radno zakonodavstvo u sklopu kojeg je 1995. donesen Zakon o radu, koji je 2009. zamijenjen novim zakonom usklađenim s europskim zakonodavstvom te zatim još jednim iz 2014. godine. Najvažnija konceptijska novost Zakona o radu iz 1995., kao i navedenih kasnijih zakona, bilo je prihvaćanje ugovorne koncepcije radnog odnosa s relativno ograničenom slobodom ugovaranja između radnika i poslodavca, za razliku od ranije statusne koncepcije prema kojoj radnik nije bio tek ugovaratelj, već je stjecao poseban status i posebna prava u organizaciji poslodavca. Međutim, nova koncepcija nije posve zaživjela već i stoga što je socijalistički model pravnog uređenja imao osobito snažan utjecaj na radno pravo te je radno pravo ostalo u svojevrsnoj tranziciji.
- Od posebnog je značaja bilo uređenje sudstva ČIJ je položaj bitno izmijenjen proglašenjem načela diobe vlasti kao i jamstva neovisnosti sudske vlasti i stalno sti sudačke službe u Ustavu RH. Ipak, kao svojevrsna faktična zamjena za neproglašenu lustraciju, stalnost sudačke dužnosti nije protegnuta i na suce zatečene na funkcijama, što je u situaciji stalnog produljivanja tog provizorija do 1995. urodilo odlaskom znatnog broja sudaca u druge profesije. Glavnu i bitnu institucionalnu novost predstavljalo je osnivanje prema francuskom i talijanskom uzoru Državnog sudbenog vijeća 1993. kao tijela koje postavlja i razrješuje suce i koje je trebalo jamčiti dugo iščekivanu autonomiju sudbene vlasti. Sastav i način rada tog tijela od početka je izazivao kontroverze i primjedbe da ono tek prikriva politički upliv na imenovanje sudaca. To je dovelo do izmjena '2010., od kada su članovi tog tijela u većinskom dijelu predstavnici sudaca i uz njih predstavnici pravnih fakulteta i Sabora, ali se nove primjedbe odnose na interesno zatvaranje i neodgovornost sudstva u obavljanju uslovom propisanih dužnosti. Učak Je donekle slično stanje i s Državnoodvjetničkim vijećem osnovanim 2001* s obzirom na to da državno od vjetništvo ne uživa onaj stupanj samostalnosti karakterističan za sudstvo. Sustav redovnih sudova prilagođen je preustroju upravne organizacije te se sastoji od općinskih sudova županijskih sudova i Vrhovnog suda. Kao specijalizirani sudovi zadržani su prekršajni i trgovački sudovi ustroj kao prvostupanjski i drugostupanjski visoki sudovi, a sličan je i novi ustroj upravnog sudstva.
- Uz navedene promjene unutarnjeg poretka, Hrvatska se ulaskom u proces pridruživanja Europskoj uniji našla i pred izazovom preuzimanja pravne stečevine (acquis communautaire) i prilagodbe svojih institucija europskima. Posljedica tog preuzimanja nije bilo samo susretanje s novim i nepoznatim tipom uređenja, novom terminologijom i općenito novim načinima postupanja na koje je trebalo pripremiti suce i službenike državne i javne uprave koji su takve sve brojnije norme trebali primijeniti, već i odraz tog procesa na ostale dijelove nacionalnog pravnog sustava.
- Novi hrvatski pravni sustav se u tako turbulentnim okolnostima gradio uglavnom kroz postupan normativni prijelaz iz starog sustava u novi proklamirani vrijednosni i pravni okvir, uz povremene radikalnije rezove. Taj je prijelaz na normativnoj razini ponekad dovodio do problema poput nekonzistentnosti, nepotpunosti i nejasnosti, što je zajedno s nesnalaženjem u novom tipu uređenja stvaralo probleme u primjeni koji su tijekom vremena ipak postupno smanjivani. Znatno su teži problemi bili oni koji su proizlazili iz pravne kulture obilježene dugotrajnim funkcioniranjem institucija u okviru autoritarnih okvira i paralelnog sustava osobnih mreža koji je nastavio pulsirati ispod novih formi prvenstveno na strani nosilaca političke moći i institucionalnih ovlasti te interesnih skupina povezanih s takvim nosiocima, ali je svojevrsna naviknutost na takav način funkcioniranja institucija prisutna i na strani građana kao korisnika i kontrolora tih institucija.

59. EU općenito + ustroj vlasti i razvoj EU (od ugljik i čelika itd.) -

1. RAZVOJ EUROPSKIH INTEGRACIJA

- suvremene europske integracije korijen imaju u težnji da se suradnjom koja bi stupila na mjesto povijesnih napetosti onemoguće ubijanja i razaranja u međususjedskim sukobima kakva su kulminirala Drugim svjetskim ratom- potaknuto i tadašnjom polarizacijom na istočni i zapadni blok kao i djelatnom poslijeratnom podrškom SAD-a uspostavljanju savezničke i komplementarne integracije europskih zemalja. Prijedlog o formiranju Sjedinjenih Država Europe iznio je Winston Churchill još 1946., a 1949. deset je zapadnih zemalja osnovalo u Strasbourgu Vijeće Europe s ciljem poticanja gospodarske, političke i kulturne suradnje. Iako je Vijeće Europe, koje danas obuhvaća gotovo sve europske zemlje, bilo međunarodna organizacija bez neposrednih zakonodavnih ovlasti, njegovo je osnivanje na neki način najavilo formiranje europskih zajednica koje će se razvijati na drugim temeljima- početak tih

povezivanja- vezuje se uz francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana koji je 9. svibnja 1950. predložio ujedinjavanje industrije ugljena i čelika Francuske i Njemačke pod zajedničku upravu. Te su sirovine i njihovo izvoriste u Ruhrskoj oblasti imali strateški vojni značaj pa je objedinjavanje njihove proizvodnje i distribucije trebalo onemogućiti ponavljanje oružanih sukoba između dvije povijesno sukobljene sile te osigurati njihovo pomirenje, potaknuti šire integracijske procese i u konačnici stvaranje europske federacije. Taj je poticaj 1951. urodio Pariškim ugovorom o osnivanju Europske zajednice za ugljen i čelik sa šest država članica (Belgija, Francuska, SR Njemačka, Italija, Luksemburg i Nizozemska) kao naddržavne organizacije čiji je cilj bio stvaranje jedinstvenog tržišta za ugljen i čelik. Ugovorom je uspostavljena specifična struktura upravljanja koja je obuhvaćala Vijeće ministara, Skupštinu, Sud i Visoko povjerenstvo. Kao privremeno kompromisno rješenje prihvaćeno je da sjedište Skupštine bude u Strasbourgu, a sjedište ostalih institucija u Luxembourg. Ugovor je sklopljen na pedeset godina te je istekao 2002.- Nakon razmatranja prvih iskustava države članice su 1955. zaključile da njihov neposredni cilj u daljnjem djelovanju treba biti gospodarska integracija kao najbolji put prema političkoj integraciji kao temeljnom cilju povezivanja. U tom su duhu 1957. potpisani Rimski ugovori kojima su osnovani Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju (Euratom). Europska zajednica za ugljen i čelik i Euratom bili su specifični po predmetu, dok je EEZ bio „rezidualan“ i trebao pokriti gospodarsku aktivnost koja je izlazila izvan tih okvira pa će zbog tog koncepta opće nadležnosti ubrzo postati dominantan među tri zajednice i najutjecajniji u daljnjem razvoju. Najvažniji cilj EEZ-a bila je uspostava zajedničkog tržišta država članica s „četiri slobode“, to jest slobodan promet roba, radnika, kapitala i usluga među članicama. Institucionalna struktura obiju novih zajednica bila je preuzeta iz Europske zajednice za ugljen i čelik, a od samog je početka za sve tri zajednice uspostavljena Zajednička skupština sa savjetodavnom nadležnošću i zajednički Sud. Ugovori kojima su osnovane tri povezane zajednice nazivaju se Osnivački ugovori- s obzirom na identično članstvo i interese kao i sličnu i povezanu institucionalnu strukturu nepotrebna odvojenost funkcija. Stoga su Ugovorom o spajanju koji je stupio na snagu 1967. uz jedinstveni Europski parlament i Sud uspostavljeni Vijeće ministara kao jedinstveni zakonodavni organ i Komisija kao jedinstveni izvršni organ te je donesena odluka o jedinstvenom članstvu u sve tri zajednice. One se i službeno nazivaju Europske zajednice- po osnivanju Europskih zajednica pojavio se još jedan razmjerno blizak oblik povezivanja koji će u nastavku ući u komplementarne veze s EU-om- 1960. godine osnovali su Europsko udruženje za slobodnu trgovinu (EFTA) sa svrhom gospodarskog, ali ne i političkog udruživanja- Pad Berlinskog zida 1989. godine i slom bipolarne podjele svijeta te prijelaz dotadašnjih socijalističkih zemalja na liberalno-demokratski model otvorio je perspektivu velikog proširenja i pretvaranja integracije zapadnih zemalja u punu europsku integraciju. Bliže povezivanje tadašnjih država članica Europskih zajednica vodilo je stvaranju Europske unije ugovorom u Maastrichtu koji je stupio na snagu 1993. Te je godine na sastanku Europskog vijeća u Kopenhagenu utvrđena i spremnost na proširenje na nove zemlje te su postavljeni politički i gospodarski kriteriji za pridruživanje koji vrijede i danas („Kopenhaški kriteriji“). Ti kriteriji jesu: politički — odanost zapadnom tipu demokracije i stabilnost institucija, vladavina prava, poštovanje ljudskih i manjinskih prava i prihvaćanje ciljeva Unije; gospodarski -- djelotvorno tržišno gospodarstvo, prihvaćanje ciljeva političke i monetarne unije te sposobnost tržišnih čimbenika da djeluju unutar tržišnih zakona u EU-u; pravni usvajanje pravne stečevine EU-a (acquis communautaire). Tim je uvjetima 1995. godine dodan i Madridski kriterij u vidu prilagodbe upravnih struktura kao pretpostavka potpune i skladne integracije- 2007. godine pridružile i Bugarska i Rumunjska, ali je njihovo primanje u članstvo bilo u visokom stupnju motivirano geopolitičkim razlozima (izbjegavanje vraćanja u rusku sferu utjecaja), pa su te zemlje primljene unatoč tome što nisu u potpunosti udovoljavale kriterijima i stoga ostavljene u nekoj vrsti produženog nadzora na području vladavine prava. Jedino iduće proširenje nakon toga bilo je ono na Hrvatsku 2013. godine pa nakon izlaska Velike Britanije iz sastava Europske unije ona ima 27 članica

2. INSTITUCIONALNI OKVIRI EUROPSKIH INTEGRACIJA

- Gospodarsko povezivanje brzo je uklonilo carinske zapreke- cilj- uspostavljanje zajedničkog tržišta do 1992. te je proširena nadležnost Europske ekonomske zajednice i u Vijeće ministara uvedeno odlučivanje kvalificiranom većinom. Zastupnici Europskog parlamenta se od 1979. biraju na neposrednim izborima umjesto da ih, kao do tada, imenuju vlade država članica, a Parlament je proširenjem ovlasti 1987. dobio aktivniju ulogu u zakonodavnom postupku i primanju novih država članica.

- Potreba veće integracije tržišta poticala je još jače povezivanje zajednice. U tom je duhu tadašnjih dvanaest država članica 1990. u Maastrichtu sklopilo Ugovor o Europskoj uniji koji je stupio na snagu 1. studenoga 1993. Time je uspostavljena Europska unija i otvorena nova etapa u integriranju ne samo na gospodarskom nego i na političkom polju. Tim je ugovorom uspostavljeno građanstvo EU-a, a u politike EU-a ušli su zajednička vanjska i sigurnosna politika te pravosuđe i unutarnji poslovi- Europska unija prema Ugovoru iz Maastrichta počiva na tzv. tri stupa nadležnosti koji se razlikuju po stupnju suradnje među državama članicama. Prvi stup čini već postojeća nadnacionalna nadležnost triju europskih zajednica koja, među inim, uključuje carinsku i monetarnu uniju, jedinstveno tržište, zajedničku poljoprivrednu politiku, zaštitu okoliša. Te su nadležnosti proširene, a dodani su amandmani o građanstvu Europske unije svakog građanina države članice, pravo glasa građana EU-a na lokalnim i europskim izborima u zemlji prebivališta. Dodane su odredbe o supsidijarnosti, to jest pravu država članica da same donose odluke i poduzimaju mjere u područjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Unije, ali s pravom Unije da djeluje ako se ciljevi djelovanja mogu bolje ostvariti na razini unije negoli na nacionalnoj ili lokalnoj razini. Drugi i treći stup obuhvaćali su nove nadležnosti, to jest zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (drugi stup) te suradnju država članica u pravosuđu i unutarnjim poslovima (treći stup). Najvažnija je razlika u tome da prvi stup podrazumijeva nadnacionalno donošenje odluka i primjenu načela izravnog učinka i nadređenosti prava EU-a nacionalnim pravima. Drugi i treći stup pak počivaju na međunarodnom sporazumijevanju, to jest na isključivo jednoglasnom donošenju odluka koje obvezuju vlade na njihovu implementaciju i ne uključuju načela izravnog učinka i nadređenosti prava EU-a
- Navedena obilježja EU-a proširena su Ugovorom iz Amsterdama koji je stupio na snagu 1999. uvelike kao priprema za očekivano proširenje Unije- uvedena je mogućnost suspenzije države članice iz procesa donošenja odluka ako ona ustrajno i teško krši temeljna načela Unije, a dio odredaba o pravosuđu i unutarnjim poslovima prenijet je u prvi stup s većinskim odlučivanjem (npr. vizni režim, azil i migracije, sudska suradnja u građanskim stvarima)
- Ugovor iz Nice koji je stupio na snagu 2003. godine dodatno je prilagodio institucije EU-a očekivanom proširenju s obzirom na to da su među zemljama kandidatkinjama prevladavale manje države koje bi na taj način stekle povećanu moć u EU-u. Stoga je svrha ugovora iz Nice bila postizanje veće učinkovitosti institucija EU-a kao i veće legitimnosti njihovih odluka. Ugovorom su proširene zakonodavne i nadzorne ovlasti Parlamenta, uvedeno je odlučivanje kvalificiranom dvostrukom većinom glasova u Vijeću EU-a - uvedena je mogućnost pojačane suradnje od najmanje osam (kasnije devet) država uz uvjet da se ciljevi takve suradnje ne bi mogli ostvariti u razumnom roku kroz EU kao cjelinu te da suradnja bude otvorena svim ostalim državama članicama- Integracijski zamah potaknuo je nastojanje da se donese ustav koji bi zamijenio sve prethodne ugovore i dodatno učvrstio integraciju- Prijedlog ustava Europske unije odbijen je 2005. na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj pretežito zbog straha od utjecaja neoliberalnog tržišnog modela na socijalnu politiku, straha od jeftine radne snage iz drugih zemalja i kao vid protesta protiv birokratiziranosti EU-a- Kao kompromisno rješenje je 2007. usuglašen Lisabonski ugovor koji je stupio na snagu 1. prosinca 2009. godine. Taj je ugovor odstupio od nekih „integralističkih” obilježja iz Prijedloga ustava EU-a (npr. državni simboli poput zastave ili himne EU-a), ali je zadržao većinu njegovih bitnih odredbi. Ugovor je dopunio Osnivačke ugovore, riješio neka otvorena pitanja funkcioniranja europskih institucija te postao novi normativni temelj Europske unije. Lisabonskim ugovorom Unija nije dobila nijednu novu isključivu nadležnost, ali su građani jače uključeni u vršenje ovlasti te su pojednostavljeni institucionalna struktura i postupci donošenja odluka. Najvažnija promjena bila je zamjena sustava „tri stupa” diferenciranim stupnjevima ovlasti kojima je nadnacionalna nadležnost sada obuhvatila bivši prvi i treći stup međunarodno sporazumijevanje zadržano je samo za bivši drugi stup. Parlament je definiran kao predstavništvo građana EU-a (a ne naroda) i njegova je uloga osnažena kroz širenje suodlučivanja s Vijećem EU-a, uvedena je funkcija Predsjednika Europskog vijeća i funkcija Visokog predstavnika EU-a za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Europska unija stekla je međunarodnu pravnu osobnost kao subjekt koji na temelju međunarodnog prava može sklapati međunarodne ugovore i pristupati međunarodnim organizacijama. Tu je nadležnost preuzela od Europske ekonomske zajednice koja je ovim ugovorom nestala kao pravni subjekt i kao pojam u europskoj integraciji- Lisabonski ugovor je utvrdio postupak primanja: država podnositeljica zahtjev za članstvo podnosi Europskom vijeću, o njemu se obavještavaju Europski parlament i svi nacionalni parlamenti, a konačnu jednoglasnu odluku o primanju donosi Europsko vijeće nakon savjetovanja s Komisijom te uz prethodnu suglasnost Parlamenta. Ugovor o pristupanju u članstvo podnosi se državama članicama na ratifikaciju. Iako to

nije uređeno Lisabonskim ugovorom, država kandidatkinja za članstvo u EU-u sklapa sporazum o pridruživanju s EU-om i svim državama članicama na temelju kojeg kroz pregovore usklađuje svoj pravni sustav s pravnom stečevinom EU-a. U pregovorima se na temelju postavljenih kriterija otvaraju i zatvaraju poglavlja ustanovljena za svaku pojedinu zemlju posebno, a završeni pregovori uvjet su za sklapanje ugovora o pristupanju. To je bio okvir u kojem se odvijao i proces hrvatskog pristupanja EU-u. Lisabonskim ugovorom je prvi put predviđena i mogućnost izlaska iz EU-a i ustanovljen postupak izlaska

3. INSTITUCIJE I PRAVO EUROPSKE UNIJE

- Europska unija jedinstvenog je karaktera i u njoj se mogu prepoznati obilježja federacije, konfederacije, ali i međunarodne organizacije te ju je teško definirati. Ipak, njezina je temeljna specifičnost u tome što su države članice Uniji ustupile neka svoja suverena prava i prihvatile nadređenost normi prava Europske unije nacionalnim zakonima, uz što je uspostavljen i autonomni sustav institucija Unije. Specifičnost pravnog poretka Unije je i u tome da njegovi subjekti, za razliku od međunarodnih organizacija, nisu samo države već i pojedinci (građani i pravne osobe)
- Glavna tijela Europske unije obuhvaćaju Europski parlament, Europsko vijeće, Vijeće Europske unije, Europsku komisiju, Sud Europske unije kao i Europsku središnju banku i Revizorski sud.
- Europski parlament jedino je izravno birano tijelo EU-a, a ono zajedno s Vijećem EU-a i na prijedlog Europske komisije donosi propise EU-a, odluke o međunarodnim sporazumima i proširenjima te bira predsjednika Komisije i odobrava sastav Komisije kao cjeline. Parlament je zadržao sjedište u Strasbourgu gdje zasjeda četiri dana mjesečno, ali se najveći dio aktivnosti zastupnika odvija u Bruxellesu. Čini ga 705 zastupnika, među kojima je 12 zastupnika iz Hrvatske, s petogodišnjim mandatom, izravno izabranih u državama članicama prema nacionalnim izbornim pravilima i uz minimalne jedinstvene uvjete na razini EU-a. Zastupnici ne predstavljaju države članice te su organizirani u nadnacionalne stranačke klubove
- Europsko vijeće je političko tijelo koje čine predsjednici država ili vlada država članica (koji biraju posebnog predsjednika Europskog vijeća) te predsjednik Europske komisije, Vijeće se sastaje najmanje dva puta godišnje u Bruxellesu. Ono određuje opće političko usmjerenjenje i prioritete EU-a, bavi se složenijim i osjetljivim pitanjima koje nije moguće riješiti na drugim razinama i ima iznimno važnu ulogu u usuglašavanju interesa država članica. Vijeće odluke uglavnom donosi konsenzusom, ali je moguće i da ih, ovisno o pitanju o kojem se odlučuje, donosi običnom ili dvostrukom kvalificiranom većinom
- Vijeće Europske unije (Vijeće ministara) u Bruxellesu predstavlja vlade država članica i uz suglasnost Parlamenta donosi pravne akte u redovnom zakonodavnom postupku. Vijeće uz to usklađuje politike iz nadležnosti EU-a, sklapa međunarodne sporazume u ime EU-a i zajedno s Parlamentom donosi proračun EU-a te je glavni izvor normativne aktivnosti u Uniji. Vijeće čine ministri kao i drugi predstavnici država članica ovisno o temama koje se raspravljaju (npr. ministri financija ili državni tajnici za poljoprivredu), a u pravilu odlučuje dvostrukom kvalificiranom većinom
- Europska komisija sa sjedištem u Bruxellesu političko je i glavno izvršno tijelo EU-a i svojevrsna vlada EU-a. Glavna je zadaća Komisije priprema i predlaganje propisa za Vijeće EU-a i Parlament i ona jedina ima pravo zakonodavne inicijative. Komisija uz to ima i izvršne i nadzorne ovlasti pa npr. može Sudu Europske unije tužiti državu članicu zbog povreda odredbi Osnivačkih ugovora, a ima i ulogu u vanjskoj politici EU-a pa npr. vodi pregovore za primanje u članstvo novih država. Komisija ima petogodišnji mandat i imenuje se nakon konstituiranja novog saziva Parlamenta. Čine je povjerenici iz svake države članice postavljeni prema pojedinim područjima koja se definiraju prilikom postavljanja nove Komisije. Svaka država članica bira svog povjerenika, ali Komisija djeluje kao jedinstveno tijelo, ima nadnacionalni karakter te zastupa interese Unije i odluke donosi većinom glasova povjerenika. Na čelu Komisije je predsjednik kojeg nakon usuglašavanja članica predlaže Europsko vijeće, a njegov izbor potvrđuje Parlament tajnim glasanjem. Listu povjerenika kvalificiranom većinom usvaja Vijeće EU-a, ali cijelu Komisiju nakon saslušanja povjerenika potvrđuje Parlament i potom imenuje Europsko vijeće. Parlament može posebnom većinom izglasati nepovjerenje Komisiji
- Sud Europske unije ima sjedište u Luxembourg i sastoji se od Suda i Općeg suda te specijaliziranih sudova, Sud čini po jedan sudac iz svake države članice postavljen na šest godina uz mogućnost reizbora, a u njegovu radu sudjeluje najmanje osam neovisnih odvjetnika. Sud se kreće isključivo unutar prava EU-a te tumači odredbe normi prava EU-a i rješava tužbe koje protiv država članica ili institucija EU-a pokreću Europska komisija ili države članice i građani čija su prava povrijeđena

nekom od odluka tijela EU-a. Opći sud, koji je 1989. osnovan kao Prvostupanjski sud sa svrhom da rastereti Sud, čine po dvojica sudaca iz svake države članice, ima nešto suženiju nadležnost od Suda, ali sudi u svim postupcima koje pokreću pojedinci. Za Hrvatsku je značajna bila odluka Suda kojom se 2020. oglasio nenadležnim za tužbu Slovenije protiv Hrvatske zbog nepoštovanja arbitražne odluke o razgraničenju u Piranskom zaljevu kao povrede prava Unije. Iste je godine Opći sud presudom odbio tužbu Slovenije kojom je ona osporila uredbu Europske komisije o korištenju naziva teran na hrvatskim vinima iz Istre

- Sud Europske unije treba razlikovati od Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu koji je međunarodni sud koji je 1959. osnovalo Vijeće Europe. Taj je Sud nadležan za odlučivanje u slučajevima pōvrede građanskih i političkih prava sadržanih u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima iz 1950. godine.
- Pravo Europske unije ili europsko pravo je ukupnost svih propisa koji su na snazi u EU-u. To je pravo vrlo opsežno, složeno i dinamično. Uobičajeno se dijeli na primarno i sekundarno pravo. Primarno pravo čine Osnivački ugovori s dodacima i opća načela prava. Sekundarno pravo pak čine pravni instrumenti (obvezujući poput uredbi i direktiva i neobvezujući poput preporuka i mišljenja) koji se na njima temelje i koje na prijedlog Europske komisije trebaju prihvatiti Vijeće EU-a i Europski parlament. U pravna vrela EU-a spadaju međunarodni sporazumi EU-a kao i praksa Suda EU-a. Ukupnost prava EU-a naziva se pravna stečevina Europske unije ili *acquis communautaire* i prihvati cijelog tog korpusa prava obvezan je za zemlju kandidatkinju koja je ujedno dužna uskladiti nacionalno zakonodavstvo s pravom EU-a- Unutar tih institucionalnih i normativnih okvira odvijao se i proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji kao i dalje oblikovanje hrvatskog pravnog sustava

60. Prosinački ustav x2 - Sklapanje Austro-Ugarske nagodbe utjecalo je na konačno uvođenje stabilnog ustavnog okvira u Austriju jer je vladar kao ustupak za prihvaćanje tog čina u Carevinskom Vijeću morao prihvatiti zahtjev liberalne većine zastupnika o istodobnom prihvaćanju 5 TEMELJNIH DRŽAVNIH ZAKONA USTAVNOG ZNAČAJA zasnovanim na liberalnim zasadama-oni su prihvaćeni zajedno s Austro-ugarskom nagodbom 1867. i čine PROSINAČKI USTAV- sastoji se od više organskih zakona koji uređuju temeljna pitanja poretka koja obično uređuje ustav (oblik vlasti, organizacija vlasti, položaj građana) donesena su u zakonodavnom tijelu u redovitom postupku iako obično s pojačanom većinom i kvorumom

- PRVI je ograničio značenje Veljačkog patenta na zemlje austrijske polovine
- DRUGI- temeljni zakon o općim pravima državljana-sadržava opsežnu listu zajamčenih prava građana i nacionalnih skupina-jednakopravnost pred zakonom, sloboda tiska, jednakopravnost vjera, sloboda vjeroispovjesti i savjesti, jednakopravnost jezika dioba sudstva i uprave, uvođenje upravnog i ustavnog suda, porotno suđenje za najteže delikte i delikte u tisku)
- TREĆI- temeljni zakon o osnivanju carevinskog suda s ovlastima ustavnog suda-propisuje osnivanje CAREVINSKOG SUDA s ovlastima ustavnog suda-tj. nadležnost za rješavanje sukoba nadležnosti središnjih i zemaljskih tijela, za tužbe građana zbog povrede ustavom zajamčenih političkih prava
- ČETVRTI je temeljni zakon o sudačkoj vlasti- odvojeno sudstvo i uprava, neovisnost sudstva i zajamčeni stalnost sudskog položaja, porotno suđenje za najteže i tiskovne delikte, te sudsku zaštitu građana pred upravnim sudom za povrede prava u upravnom postupku.
- PETI jamči pravnu i političku neodgovornost cara i pravnu odgovornost ministara CAREVINSKOM VIJEĆU
- ŠESTI temeljni zakon činio je sadržaj Austro-Ugarske nagodbe te je njime uređena zajednička vlast i odnos s Ugarskom
- ti zakoni uvode elemente moderne ustavnosti i osigurali su miran politički, društveni i gospodarski razvoj, uz poštivanje prava pojedinaca, nacionalnih skupština i neovisno sudstvo.
- pak, autoritativni okvir vladanja naglašen položajem cara i nadzornim ovlastima cara, suzdržanost prema davanju pređirokih građ i nac prava- pravo glasa tek oprezno proširiveno, sloboda tiska opterećena financijskim zaprekama, pravo okupljanja uređeno na restriktivan način- ali i dalje znatno povoljnije nego u ugarskoj i hrv i slav

- nakon sklapanja au nagodbe federalistička vlada karla hohenharta u nastojanju da bolje uredi odnose unutar austrijskog dijela 1871. sporazumjela se s češkom političkom elitom o davanju češkoj široke autonomije- vrsta unutar-austrijske nagodbe- dogovor propao zbog unutarnje blokade (odbili su ga moravski i šelski sabori) i zbog otpora ugarske (takva mjera zbog promjene prirode suugovarača značila izmjenu au nagodbe koja nebi više obvezivala ug)- dvor odustao od tog dog s česima
- ali je 1910. sklopio vrstu naodbe bez ustavne forme s poljskom elitom u galiciji- tamo je proširena izborna osnova i nadl sabora i izvršne vlasti što je omogućilo polonizaciju Galicije.

61. Sudski sustav u hrv i slo (srednji vijek) - Stavila sam i malo kasnije, a ne samo srednji vijek radi konteksta : 7.1.1. HRVATSKA I SLAVONIJA

- u ugarskom i ugarsko-hrvatskom pravu je sudski postupak bio više-manje jedinstven, a u 15. stoljeću dolazi do relativnog odvajanja između kaznenog i građanskog postupka
- Delikt se shvaćao kao povreda privatnopravne sfere, pa nije postojala izražena razlika između kaznenog djela i civilnog delikta (odnosno štete u građanskopravnom smislu).
- stoga ne postoji potreba za odvajanjem postupaka
- međutim, u praksi se javlja potreba za razlikovanjem postupaka za teža djela i povreda javnog interesa nasuprot lakšim djelima koja su najčešće vezana uz povrede privatnog interesa
- osnovna pravila sudskog postupka u UGARSKOJ, HRVATSKOJ, I SLAVONIJI su bila uređena običajnim pravom u razdoblju Anžuvina.
- jedno od glavnih obilježja tog uređenja je postojanje postupovnih jamstava prava stranaka, koje su najčešće bili plemići
- ratio je u zaštiti interesa stranaka pred kraljevim sudovima koje su Anžuvinci težili postaviti na profesionalnu razinu i ojačati utjecaj- ta pravila su bila uređena Decretum maius(kratkotrajno), a kasnije Tripatritom 1514. te Kitonićeva Metodična uputa u sudbeni postupak 1619.
- sve do 1852. će pravni običaji biti osnova ugarskog sudskog postupka- vrhovno sudište u Ugarskoj te Hrvatskoj i Slavoniji bio je ugarski Stol sedmorice s isključivo prizivnom nadležnošću, a činili su ga palatin, dvorski sudac, vrhovni kancelar, tavernik, majordom, hrvatski ban i erdeljski vojvoda
- najteža i najznačajnija kaznena djela sudio je Kraljevski sudbeni stol u Požunu
- Banski stol(tabula banalis)- bio je najviši sud na hrvatsko-slavonskom području koji se kao oktavalni sud sazivao obično dvaput godišnje osmi dan nakon određenih crkvenih blagdana javlja se već u 13.st.- činili su ga ban, podban, protonotar, dva velikaša, te jedan prelat i plemić koje je imenovao kralj- rješavao je prizive protiv presuda Zemaljskog sudbenog stola u Zagrebu, županijskih sudova i svih kaznenih sudova, a njegova prvostupanjska nadležnost bila je veleizdaja, teže tjelesne ozljede, osporavanje privilegija
- u praksi su najvažniji bili županijski sudovi sa širokom 1.stupanjskom nadležnošću, a prizivi su bili vrlo skupi
- županijskom sudu predsjedao je dožupan, a sudjelovali su u suđenju i plemićki sudac, prisežnik, bilježnik i prisjednici iz reda županijskog(nižeg)plemstva koje bi odredio veliki župan
- u kraljevskim slobodnim gradovima sudili su gradski sudovi koje su činili gradski sudac, obično 2 vijećnika i nekoliko prisjednika iz reda građana
- parnica je počivala na akuzacijskom načelu, ali je stupanj ovlasti u postupku stranaka ovisio o staležu
- stranke je u postupku mogao zastupati odvjetnik, njegovu je nagradu određivao sud, a zabranjeno je bilo ugovaranje nagrade na postotak, te su odvjetnici uglavnom bili na lošem glasu zbog mogućnosti postupka kojime su oduljivali postupak i ubirali visoke honorare, no bili su dužni belplatno zastupati siromašne stranke
- postupak se pokretao usmenom ili pismenom tužbom sudu, nakon koje je citacijom (citatio) tužena stranka pozivana pred sud, pokretanju postupka mogla je prethoditi istraga, u kojoj tužitelj uz nalog suda prikuplja iskaze svjedoka
- dokazna sredstva svode najviše na izjave svjedoka, a manje su se koristile isprave i vrlo rijetko mišljenje vještaka

- postupak se načelno odvijao kroz 4 ročišta, no postupak je zbog mnogobrojnih pravnih lijekova i postupovnih jamstava postao dugotrajan i neučinkovit
- 1781. uveden je Opći sudski red zasnovan na načelima njemačkog sudskog reda odnosno prakse Carskog suda Svetog Rimskog Carstva, ukinut je 1790. kada su na snagu vraćena dotadašnja načela suđenja i zajamčena dostupnost sudske zaštite i zabranjeno je kraljevo miješanje u sudstvo

62. listopadska diploma i veljački patent - - apsolutistički sustav, najveći problemi kao što su vanjski dug, inozemni pritisak zajmodavaca, unutarnji politički pritisak (nenjemačkih naroda(mađara) zbog germanizacije i neposrednog upravljanja Beča

- PREKRETNICA je bila poraz protiv Francuske i Pijemonta 1859. nakon kojih je vladar bio primoran ustuknuti.

- **1860. (u ožujku), vladar saziva istaknute političare svih zemalja u Carstvu u POJAČANO CAREVINSKO VIJEĆE** sa zadaćom da predlože smijer potrebnih promjena. - - - - -
prvenstvena zadaća je **bila riješenje financijske krize**, ali je Pojačano carevinsko vijeće predložilo **uvođenje ustavnosti i uravnoteženu decentraliaciju Monarhije**

→ vladar najprije odbija prihvatiti taj prijedlog, no ipak 20. listopada 1860. donosi **LISTOPADSKU DIPLOMU**

- **uvodi provizorno ustavno uređenje i predstavlja početak reorganizacije Monarhije**

→ predviđa **uvođenje središnjih i pokrajinskih tijela s uravnoteženom nadležnošću**

- središnje vlasti → **CAREVINSKO VIJEĆE (Reichsrat)**, 100 delegata iz pokrajinskih sabora → to bi bio **ZAJEDNIČKI SABOR MONARHIJE**

- obavljalo bi **zajedničke poslove svim kraljevinama i zemljama: javne financije, državni proračun, bankarstvo, poštu, telegraf, i vojna pitanja**

- sva ostala pitanja spadaju u djelokrug autonomnih zemaljskih sabora

→ uvela bi se i **Središnja vlada** odgovorna caru

- u svakoj od zemalja monarhije bio bi osnovan **zemaljski sabor i zemaljska vlada**

- **Car** je imao **neograničeno pravo sankcije** zaključakak središnjeg i pokrajinskih sabora, i na taj način a posteriori kontrolirao njihov rad → **snažni nadzor središta**

- predvidjela i **UŽI SASTAV CAREVINSKOG VIJEĆA** → delegati iz **austrijskih krunovina**, on bi raspravljao o **zajedničkim pitanjima tih zemalja (austrijskih krunovina)** → to je najavljivalo dualnu strukturu monarhije koja će biti ustanovljena Austro-ugarskom nagodbom

- međutim vojni krugovi i austro-njemački liberali protive se davanju širokih ovlasti pokrajinama, pa pod njihovim pritiskom **26. veljače 1861.** vladar Listopadsku diplomu dopunjava **VELJAČKIM PATENTOM**

→ on predviđa **dvodomno Carevinsko vijeće**

→ **jake instrumente utjecaja cara na njegove poslove**

→ **uži (austrijski) sastav Carevinskog vijeća je trebao osigurati jaču povezanost austrijskih zemalja**

→ **pravo zakonodavne inicijative** Carevinskom vijeću imala je samo **vlada**

- I Ugarski i Hrvatsko-slavonski sabor su **odbili izabrati svoje delegate za Carevinsko vijeće**

→ smatrali su da njegovo propisivanje bez njihovog sudjelovanja predstavlja povredu njihove tradicionalne autonomije, te da su one time pretvorene u pokrajine podložne središnjoj vlasti

- bez obzira na to, Carevinsko vijeće je konstituirano ("krnje"), i sabori austrijskih zemalja (i Dalmatinski i Istarski) su izabrali i poslali svoje delegate na nj

CAREVINSKO VIJEĆE -sastoji se od:

❖ **DOMA VELIKAŠA/ VIRILNI DOM:** nositelji najviših svjetovnih i crkvenih zvanja i odličnici koje je imenovao kralj

❖ **DOMA ZASTUPNIKA:** sabori 15 austrijskih zemalja (dalm i istra) šalju svoje delegate

- djelovalo kao predstavničko i zakonodavno tijelo samo za nasljedne zemlje Monarhije

- Listopadska diploma i Veljački patent su **provizorna ustavna osnova Monarhije koja nije prihvaćena u jednom njenom dijelu**

- vladar i dalje pokušava nagovoriti Ugarski i Hrvatsko-slavonski sabor da promjene mišljenje, ali uzaludno

- takvo **"krnje" uređenje ostaje na snazi do Austro-ugarske nagodbe 1867.**

63. izborni zakon za sabor 1848. - Bansko vijeće je 18.5.1848. donijelo Naredbu o pozivanju i zastupanju Sabora Kraljevine Dalmacije, Hrvatske i Slavonije koja je po svom sadržaju zapravo predstavljala privremeni izborni zakon

- nacrt tog zakona izradio je Ivan Mažuranić u ime Banske konferencije- savjetodavno tijelo uglednika koje je sazvalo ban
- Banska konferencija je trebala dati nedostajući legitimitet jer ga nije donio Sabor, a on ga je jedini mogao donositi
- taj izborni red je zapravo donesen protivno vrjedećem ustavnom poretku te izbor Sabora na načelima koje je taj zakon postavio pravno gledano predstavljalo je revoluciju
- imao je 16 članaka(rudimentarno uređen), osnova novog izbornog sustava bilo je načelo pravne jednakosti svih građana, čime je izvršena presudna izmjena u odnosu prema dotadašnjem predstavničkom staleškom sustavu
- načelo pravne jednakosti bile je suženo tada uobičajenom pretpostavkom (muškog) spola te imovinskim, obrazovnim i profesionalnim cenzusima, ali i uvjetom vjerske pripadnosti(Katolička ili pravoslavna crkva)

- zakon je vrijedio na području Banske Hrvatske, ali je uredio i izbor zastupnika u Vojnoj krajini
- sam zakon je propisao da će vrijediti samo za izbore 1848., a razlog je bio upravo u tome što ga nije donijelo ustavno tijelo
- iako je Zakon proklamirao načelo pravne jednakosti, preostali njegov dio uglavnom je preuzimao dotadašnji izborni sustav i uređenje Sabora- tako je Sabor ostao jednodomno tijelo s dvojom strukturom koju su činili izabrani zastupnici i pozvani virilisti- zastupnika je trebalo biti 192, a broj virilista nije bio određen
- zastupnici su birani u županijama, i to u svakom kotaru županije po jedan zastupnik(58), zatim po 4 zastupnika u svakoj krajiškoj pukovniji(44), u slobodnim kraljevskim gradovima i pojedinim općinama s posebnim položajem, i to u broju koji je utvrdio Zakon prema broju stanovništva svakog grada(77), po jednog zastupnika slao je svaki od sedam kaptola Katoličke crkve i svaki od 3 konzistorija Grčko-nesjedinjene crkve, jednog zastupnika svi pravoslavni manastiri zajedno(11), dok je Kraljevska akademija znanosti(buduće Sveučilište) birala jednog zastupnika- nejednak raspored zastupnika s obzirom na broj stanovništva, ne možemo govoriti o jednakom izbornom pravu
- zakon je sadržavao još neke relikte iz staleškog sustava pa je tako bila ostavljena mogućnost imperativnog mandata(davanje naputka izabranom zastupniku u njegovoj izbornoj jedinici, tj. tradicionalna instructio)- naknadu su zastupnici primali iz jedinica koje su ih birale, a ne iz zemaljskog proračuna- zastupnici su se birali neposrednim i posrednim biranjem, i to javnim glasanjem- neposredni sustav biranja vrijedio je u gradovima i tzv. privilegiranim općinama gdje su birači glasovali neposredno za kandidate koje su birali za zastupnike
- posredni sustav vrijedio je u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama gdje su birači u selima birali izbornike koji su se potom okupljali u kotarskim središtima gdje su onda između sebe birali jednog zastupnika- time se želi postići da oni najsposobniji dođu u sabor
- aktivno izorno pravo bilo je posve rudimentarno uređeno zacijelo stoga što je ono i do tada bilo određeno pravilima unutar samih korporacija
- zakon je za izbore u seoskim općinama i krajiškim pukovnijama (posredni izbori) propisao jedino da biračko pravo imaju glavari zadruga
- u gradovima je aktivno izorno pravo pak bilo neposredno, a uživali su ga svi koji su bili vlasnici nekretnina na tom području, punopravni građani te osobe sa stalnim prebivalištem koje su udovoljavale najširem intelektualnom cenzusu (sve diplomirane osobe) i cenzusu zvanja (javni činovnici)
- PASIVNO IZBORNO PRAVO je uvjetovano pismenošću i vjeroispovješću (pripadnost Katoličkoj ili Grčkoj-nesjedinjenoj crkvi- izbjegavanje evangelika (većinom mađari) i židova (podržavaju mađare)
- dio stanovništva je bio uskraćen za izorno pravo zbog vjere, idućim zakonima toga neće biti
- s druge strane, široki intelektualni i imovinski cenzus su osnova za široko uključivanje punoljetnog stanovništva u izbore
- tek će Izborni zakon iz 1910. prevladati širinu Izbornog reda iz 1848.
- IZBORNI POSTUPAK- lapidarno normiran, ležao na rukama lokalnih tijela bez utjecaja središnjih izvršnih organa, odvijao se na osnovi običaja
- Izbor se odvijao bez problema, pa je Izborni red 1848. osnova za sve buduće hrvatske izborne zakone

64. razvoj prava na hrvatskom području - 2. RAZVOJ PRAVNOG SUSTAVA

Ustavnim zakonom utvrđeno je da se zakoni i ostali propisi moraju uskladiti s Ustavom RH u roku od godine dana, ali se taj rok stalno produljivao do zakonske derogacije

-U novi pravni sustav pod nešto izmijenjenim nazivima i uz pojedine izmjene bili preuzeti savezni (jugoslavenski) te hrvatski republički Kazneni zakon kao i savezni Zakon o kaznenom postupku. Kaznenopravna materija uređena je jedinstvenim Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku-stupili na snagu 1.siječnja 1998.

-Ustav RH proglasio je načelo diobe vlasti i postavio jamstva neovisnosti sudske vlasti. Među glavnim je jamstvima stalnost sudačke dužnosti-suce postavlja i razrješuje Državno sudbeno vijeće-nakon 2010. Čine ga predstavnici sudaca, pravnih fakulteta i Sabora.

-**Redovni sudovi**-općinski, županijski i Vrhovni sud, **specijalizirani**-prekršajni i trgovački.

Ustavni sud-značajan položaj čemu je pridonijelo proširenje njegove nadležnosti i pravo građana na ustavnosudsku zaštitu

65. zbornici hrvatskog običajnog prava - - dijelovi hrvatskog običajnog prava sačuvani u seoskim srednjovjekovnim pravnim zbornicima od kojih su najvažniji

-**Vinodolski zakon 1288.**

-**Novigradski zakon iz pol 15. st**

-**Vranski zakon iz pol 15. st**

-**Poljički statut kao zbornik prava autonomne općine**

- oni su nastali kao sraz lokalne zajednice i njezinih običaja s pojedinim nosiocima vlasti koji su htjeli nametnuti svoja pravila

→ stoga su sabrani i popisani lokalni stari običaji koji bi se primjenjivali na sudovima čiji suci te običaje nisu poznavali

- **Hrvatski srednjovjekovni pravni običaji (consuetudines Croatorum)** bi se zadržali te bili popisani na području pod upravom bana južno od Gvozda, te se javljaju kao običaju suprotstavljeni ugarskim pravnim običajima prisutnim na području uprave slavonskog bana, ponajprije Tripatritu

→ primjenjivalo se na **Kninskom sudbenom stolu** gdje su ga tumačili "**starci**" (stručnjaci za hrvatsko običajno pravo)

- Iz tih se razloga i zadarske vlasti obraćaju Kninskom sudu za pomoć u razjašnjavanju običajnog prava

VINODOLSKI ZAKON

-nastao 6. siječnja 1288.

-pisan **čakavicom i glagoljicom**

-uz **Rusku pravdu**, najstariji pravni dokument na slavenskom jeziku

→ nastao je zbog nesporazuma **Leonarda Frankopana** (novog gospodara tog prostora) i seljaka koji traže poštivanje svojih prava

-sastavilo ga je u Novom Vinodolskom povjerenstvo od 42 izabrana predstavnika 9 vinodolskih općina koja su najbolje poznavala pravo (sudjelovao i knez Frankopan)

→ ima **75 članaka** i sadrži odredbe različitih grana prava-uređuju se:

- ovlasti kneza koji donosi konačne odluke o javnim poslovima
- položaj katoličke crkve
- ustroj vinodolske općine
- ovlasti službenika vinodolske općine
- sadrži i odredbe kaznenog prava (ponajviše) → sadrži odredbe za djela protiv vlasti, crkve, tjelesnog integriteta, podmetanje požara itd...

→ kaznenopravne odredbe su usmjerene na ograničavanje kneževih ovlasti

- prisutna je i "**vražda**" tj. krvnina-isplaćuje se rodu kao znak priznavanja krivnje i naknada počinjene štete, a ujedno i sprječava krvnu osvetu.

→ glavno **dokazno sredstvo** je priznanje počinitelja, iskaz svjedoka, prisega otuženika s suprisežnicima.

- zanimljivost je uloga pristava u postupku-on nije samo pomoćni organ nego i sam obavlja neke izvanparnične radnje.

NOVIGRADSKI ZAKON

- nastao je 1452., dopunjen 1454., a nakon toga su ga potvrdile mletačke vlasti

- nastao je na širem skupu na kojem su osmorica "hrvatskih plemića" (predstavici osam seoskih zajednica) zadarskom javnom bilježniku diktirali tekst koji su ostali dopunili, nakon čega je tekst preveden na latinski

- donosi običaje koji su bili na tlu Hrvatske između Knina i Nina

- RAZNORODAN je i nesistematiziran - govori o nasljeđivanju posjeda, položaju zakonite djece, funkcioniranju seoske zajednice i načinu donošenja zajedničkih odluka, uređenju pašnjaka....

VRANSKI ZAKON

- nastao 1454.

- vrijedi za područje Vranskog vlastelinstva

- sastavili su ga sudac vranskog podgrađa oko vranske utvrde i predstavnici vranskih sela te potvrdile mletačke vlasti.

- 38 članaka

- u središtu pažnje **seljak**

POLJIČKI STATUT

- oko 1440., vrijedi do 1807.
- zbornik običajnog prava autonomne Poljičke općine
- isprepleću se elementi rodovskog i feudalnog uređenja (ima i utjecaja rimskog prava)
- pisan je **narodnim jezikom na bosančici**
- terminologija mu je srodna Ruskoj pravdi-privlači pažnju stranih istraživača
- sadržaj se odnosi na ustrojstvo Poljičke općine, sudstvo i upravu te kazneno, građansko i postupovno pravo

Organi vlasti poljičkih općina:

- ❖ Ivanredna "skupščina" sviju Poljičana
 - ❖ redovitiji predstavnički "kupan općeni zbor"
 - ❖ "Poljički stol" ("banka")-sudsko-upravni organ (vlada)-samo plemenitaši birani u nj
 - ❖ "veliki knez"-najviši središnji individualni organ sudbene i upravne vlasti
- Najvažnije odredbe statuta posvećene su **obiteljskoj imovini** (tamo se očituju elementi rodovsko-plemenskog uređenja)
- Plemenščina-OBITELJSKA IMOVINA** → nepodijeljena je u vlasništvu zajednice, načelno je neotuđiva, osim za "**velike nevolje**".
- statut sadržava propise o diobi plemenščine po glavama
 - poljički statut izričito dopušta krvnu osvetu i priznaje solidarnu odgovornost srodnika za počinjenu štetu.
 - prisutno je i načelo personalnog važenja poljičkog prava
 - prisutna je i **vražda (krvnina)**

STATUSNO I OBITELJSKO PRAVO

STATUSNO PRAVO

- u srednjekovnom pravu se **punoljetnost razlikuje prema spolu** (ugl ne postoji kao jedinstvena kategorija). Svojevrsna orijentacija je bio nastup spolne zrelosti-u **rimskom pravu 12 godina za žene i 14 god za muškarce**.

→ i Tripatrit predviđa stjecanje nepotpune poslovne sposobnosti s 12 god za žene i 14 za muškarce

!! međutim - to ne znači stjecanje prava raspolaganja zemljišnim vlasništvom (središnja imovinska kategorija) → 14 god za žene i 24 za muškarce

Šibenski statut je stjecanje poslovne sposobnosti podigao na 14 god za žene i 16 za muškarce, ali to nije značilo stjecanje pune pravne i poslovne sposobnosti → **EMANCIPACIJA.**

→ **Emancipacija** načelno predstavlja odricanje oca od očinske vlasti i izlazak djeteta iz obiteljske zajednice-dijete postaje ravnopravno, nastupa u pravnom prometu bez očeve suglasnosti (ugovori, kupnja itd)

-osnovni način emancipacije:

1. **javna isprava izdana na osnovi izjave očeve volje**
2. **sudskom odlukom (kada otac nije htio emancipirati)**
3. **ex lege (neposredno na temelju zakona), uz prešutnu očevu suglasnost** (sin izbiva iz kuće minimalno 6 mjeseci)

-emancipacija ne znači nužno i stvarni odlazak iz kućanstva

66. Statutarno pravo - - zbirke propisa koje su donosili i provodili gradski organi

→ vrijedili su na području njihove nadležnosti, odnosno za pripadnike gradske zajednice i izvangradskog područja

- njihova konstruktivna odrednica je bilo pravno priznanje gradskog statusa čije je karaktersitično obilježje pravo na autonomiju i samoupravu.

→ 14. st Bartolus de Saxoferato kao **bitno obilježje slobodnog građanina s političkim pravima ističe:**

1. **slobodnog građanina s političkim pravima**
2. **zajednicu građana kao nosioca izvornog gradskog suvereniteta**
3. **običajno pravo oblikovano prešugnom suglasnošću građana oko neke prakse**
4. **pravo građana na izradu statuta kao pisanog prava**

- prije pojava statuta život se upravljao prema nepisanom i općepoznatom običajnom pravu čija su pojedina pravila povremeno zapisivale gradske vlasti. → stvaraju se nove norme (statuta) kao dopuna ili modifikacija običajnog prava → posebno ona pravila čiji je sadržaj dvojben u upravnim ili sudskim postupcima → jednom zapisane počinju se primjenjivati kao opće norme → to vodi prema **kodifikaciji** gradskog prava

- u Dalmaciji se kodifikacija dešava kao posljedica trgovine i pravnog prometa → Gradsko plemstvo se zalaže za kodifikaciju zbog osiguravanja svojih interesa, a prihvatljiva je i pučanima zbog ograničavanja utjecaja plemstva na tumačenje nejasnih odredaba običaja i pogoršavanja njihovog položaja
- u 13. stoljeću se ta zapisana pravila skupljaju u jedinstvene statutarne zbirke koje postaju osnova pravnih poredaka dalmatinskih i istarskih gradova → oni postaju vrsta gradskih ustava i općih pravnih zbornika - **obuhvaćaju sve grane prava** (osim **svega** običajnog prava, dakako)
- potrebna sistematizacija i racionalna obrada: kodifikaciju predvode učenici pravnici i usput posežu za statutarima drugih gradova te pravnim priručnicima
- tim putem (preko učenika pravnika) u statutu je prodrlo **OPĆE PRAVO** (*ius commune*), s osnovom u rimskom i kanonskom pravu → «nevidljiva» modernizacija i promijene
- **kanonsko pravo** u većini europskih gradova vrijedi kao **supsidijarno** pravno vrelo
 - Mletačka Republika nije dopuštala pozivanje na *ius commune*, zbog naglašavanja državne samobitnosti i samozadovoljnosti svojeg pravnog poretka (tako ni dalm. i istarski gradovi pod njihovom vlašću ne spominju *ius commune* kao supsidijarno vrelo)
- **kazuistička osnova** statutarne zbirke razlog je da se iz današnjeg motrišta njihov sadržaj doima kao **fragmentaran, proturječan, nejasan i opterećen mnogim pravnim prazninama**
 - njihov sadržaj treba shvatiti kao orijentaciju, ponajprije sučima, u potrazi za najboljim rješenjem spora
 - → tako pravne praznine u statutima nisu znak da to pitanje nije bilo uređeno običajnim pravom, nego da nije postojala potreba za pisanim uređenjem tog pitanja
- statutarne norme imale su prednost u primjeni, a ako nije davala zadovoljavajuće rješenje, ono je moglo biti potraženo i izvan same norme
- statutarne zbirke su naši gradovi imali već u 13. st (Zadar, Split, Trogir), ali nisu sačuvane.
- Najstarije sačuvane zbirke imaju Korčula, Dubrovnik, Zadar, Poreč, Dvigrad i Buje

67. Franačka - DRŽAVNO USTROJSTVO

1. FRANAČKI VLADAR

- kralj odnosno car
- vlada u **općem interesu**, vrši vladarsku vlast **kao ratni vođa**
- osvojio je državno područje kao svoj ratni plijen, odnosno osobni posjed

-on djeluje kao vazal prema svojim podanicima

Kruna se prenosi na kraljeve sinove pa su oni REX FRANCORUM

Za Karlove krunidbe 800. Godine (imao je samo jednog sina Ludovika pobožnog), država = vladarev PATRIMONIUM (baština, očevina), isprepliću se

privatnopravni i javnopravni elementi

→vladar je otac u obitelji kao zaštitnik i sudac, ima neograničeno pravo izdavanja naredbi i zabrana u obliku propisa čije je poštovanje zajačeno kaznama

2.KRALJEV DVOR

-čine ga savjetnici iz reda najviših predstavnika crkve i velikaša

majordom -upravlja životom na dvoru, upravom, predsjedava narodnim skupštinama-nema ga u karolinško doba

dvorski grof -sudska nadležnost, predsjedava kraljevim sudom, brine o izvršenju presuda, nakon majordoma preuzima njegove poslove i brine o dvoru

referendar -upravlja kraljevskom pisarnicom, čuvar državnog pečata kojim su uvjeravani kraljevi akti,

comes stabuli-nadzire kraljeve staje i najviši zapovjednik

senescalus -brine o opskrbi

arhikapelan -za karolinga na čelu dvorskog aparata, duhovna osoba bavi se crkvenim pitanjima

3.SKUPŠTINE

SKUPŠTINA NAJVIŠEG PLEMSTVA-najvažnija politička i vojna pitanja

OPĆA SKUPŠTINA-donosila odluke o svim važna državna pitanja koja je vladar obično poštivao, potvrđuje vladareve kapitulare

TERITORIJALNA PODJELA

GROFOVIJE-na čelu grof (imenuje ga kralj), ima vojne, upravne, financijske i sudske ovlasti

CENTENE-općine slobodnog stanovništva, na skupštinama bira tungina-ima sudske i upravne ovlasti

MARKE ILI MARKGROFOVIJE-na graničnim područjima (osnovao ih karlo veliki)

→ Furlanijska markgrofovija-obuhvaća područje naseljeno Hrvatima-u 9. Stoljeću su joj podložni knezovi Borna i Ljudevit Posavski koji je podigao bunu protiv furlanskog markgrofa.

PRAVO

- franačko pravo objedinjava 1.ono pravo koje vrijedi na prostoru franačke, 2. ono koje svojim propisima uvode vladari, i 3.ono koje po načelu personaliteta ovisi o plemenskoj pripadnosti
 - **Leges barbarorum i leges romanae barbarorum**-zbornici rimskog prava karakteristični za franačko pravo-
 - **Kapitulari**-vladarska vrela, opći propisi kojima su karolinški vladari dopunjavali ili mijenjali postojeći pravni sustav
 - **Capitula legibus langobardorum addenda i Capitula Italica** –vrijede za sve stanovnike Italije i neposredno utječu na staro hrvatsko pravo
 - **Formulari**- predstavljaju obrasce za sklapanje različitih pravnih poslova
 - **Isprave**-(**cartae i notitae**) o pojedinim pravnim poslovima

Franački pravni utjecaji na našem području vidljivi su kroz razvoj feudalnih struktura, senioriteta, vazaliteta, uređenju vlastelinstva, strukture vlasti i organizacije dvora, nazivu "kralj" (Karlo Veliki-Carolus Magnus).

Na neka vrela u Dalmaciji je utjecala langobardska kodifikacija, **Edictum Rothari iz 643.**, a langobardsko pravo je preko pravne škole u Paviji, osnovane u franačkom razdoblju zadržalo važan utjecaj na formiranje feudalnih odnosa u Europi-preko zbirke langobardskog prava

LIBRI FEUDORUM iz 12. Stoljeća te se odrazilo i u našim krajevima.

68. Ožujski ustav- DONOŠENJE I GLAVNA OBILJEŽJA OŽUJSKOG USTAVA

- rat između bečkog dvora i Mađara se polako slamao u korist dvora pa je car Franjo Josip I. **4. ožujka 1849.** dekretom proglasio **centralistički ustav za cijelu Monarhiju**

→ tada je stupio na snagu samo u Austriji, u Ugarskoj (zbog otpora) tek krajem kolovoza, a u Hrvatskoj i Slavoniji **6. rujna 1849.** (zbog otpora Banskog vijeća), nakon što je slomljena revolucija u Mađarskoj

- hrvatska delegacija je tražila od vladara da se Hrvatska i Slavonija stave u drukčiji položaj (u duhu zaključaka sabora 1848.), ali to je vladar odbio

OŽUJSKI USTAV

- teži čuvati interese tadašnje političke elite, niime su prihvaćene stečevine liberalnog pokreta 1848., okončan staleški poredak i uvedene neke pretpostavke modernog društva

→ prema njemu **sva vlast potječe od cara**

→ **monarhija** je **centralistička**, definirana kao **jedinstvena, nedjeljiva, nerazdruživa!**

- Predviđeno je osnivanje **DRŽAVNOG SABORA** (Reichstag) **s 2 doma**

- Predviđeno je osnivanje **državne vlade** u kojoj bi ministri bili **politički odgovorni vladaru, a pravno odgovorni saboru za povrede službene dužnosti**

→ **vladar** ima **pravo na apsolutni veto i pravo donošenja uredbi iz nužde** - snažna i nadzorna pozicija

podijela carstva → na **jednoobrazno uređene krunovine** s ograničenom autonomijom i **pokrajinskim saborima**

→ poseban **carevinski sud** rješavao bi sukobe nadležnosti krunovina i središnjih tijela te štitio politička prava građana

Ustav je proglasio **diobu sudstva i uprave** i **zajamčio stalnost sudačkog zvanja**, te načela:

1. **javnosti**
2. **usmenosti**
3. **akuzacijsko načelo u suđenju**
4. **porotno suđenje za teške i tiskovne delikte**

→ također su zajamčena **nacionalna i jezična ravnopravnost građana i dostupnost javnih službi**

- Posebnim patentima i proglasima su zajamčena:

- **vjerska ravnopravnost**
- **pravo okupljanja i slobodnog udruživanja**
- **sloboda obrta**
- **pravo na slobodno kretanje**
- **puna zaštita privatnog vlasništva** → pretpostavka za razvoj tržišnog gospodarstva
- **sloboda ugovaranja**

Dakle, htjeli su zaštititi dinastičke interese Habsburgovaca, a u zemlji osigurati sva prava pojedincima i kulturna prava etničkih skupina. Ne priznaju se nekakva posebna prava povjesnih cjelina, niti političkih identiteta.

69. Obiteljsko pravo - - obiteljskim srednjovjekovnim pravom su uređeni **imovinskopravni odnosi roditelja i djece te skrbništvo**, a vrlo malo bračno pravo (uređeno kanonskim pravom)

→ pravnorelevantan je samo **crkveno sklopljen brak**(nerazrješiv), ali crkveni sud ih je mogao rastaviti

- na hrvatsko-slavonskom području se žena (**brak građana i kmetova!!**) smatrala **sustjecateljem imovine stečene u braku** (radi na polju i dr.), pa je kod smrti muža udovica imala pravo na **polovinu stečene imovine kao suvlasnik**, a u ostalom dijelu je mogla sudjelovati kao **nasljednica**

→ u **plemićkim obiteljima** - žena rađa i skrbi o djeci-muž raspolaže djelokupnom stečenom imovinom –žena se ne smatra suvlasnicom!!

- u **dalmatinskim komunama** obitelji su bile **inokosne** (individualne), ali su se vrlo često sastojale od **više bračnih zajednica** - čine jedno domaćinstvo

SLUGE (servi) i SLUŠKINJE (ancillae) - smatrani članovima obitelji, nisu imali punu pravnu i poslovnu sposobnost, pod vlasti su gospodara, mogao ih je nekažnjeno tući ali ne i osakatiti.

- društveno nepoželjno je da djeca sklope brak bez očeve suglasnosti (bio je valjan ali su mogli izgubiti pravo na neoporučno nasljeđivanje dijela koji im je trebao pripasti)

→ obveza sinova nakon očeve smrti je **udaja i davanje miraza** kćerima-prelazi na rođake pa čak i na gradske vlasti u slučaju neispunjenja.

-SVRHA MIRAZA: osiguranje materijalne osnove za život obitelji, te osiguranje ženine egzistencije u slučaju prestanka braka

-zakonita djeca su rođena u braku, ali i ona rođena izvan se mogu pozakoniti i nasljeđivati oporučno i neoporučno

DOTALNO načelo odvojenih dobara muža i žene (većina dalmatinskih statuta) → žena ima pravo na miraz i ugovorom utvrđena prava

→manji dio statuta se temelji na

načelu zajednice dobara bračnih drugova → žena nasljeđuje polovinu dobara stečenih za vrijeme dobara, osim ako je u brak ušla s mirazom

-u tom slučaju joj se vraća miraz, a na ostaloj imovini ima pravo poluuživanja do preudaje!!

BRAK NA ISTARSKI NAČIN

-muž i žena ujedinjavaju svoju imovinu, a u slučaju smrti jednog od njih, drugi preuzima svoju imovinu ili polovinu sve imovine

70. NOO - → pojavili se tijekom **1941.** kao **podrška partizanskim jedinicama**, ali i kao **politički organi vlasti koji su funkcionirali kao zamjena za raspadnuta lokalna tijela vlasti**

- **izborna tijela** (izabrani pod utjecajem komunističkih struktura)

sastoje se od:

- **PLENUMA** delegata određene teritorijalne jedinice
- **UŽEG ODBORA** koji bira plenum

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST: zasnovana na načelu **jedinstva valsti**, oni su donosili **opće normativne akte**, a imali su i **izvršnu funkciju + sudsku funkciju**

- osnivaju seoske straže, gone neprijatelje, vrše konfiskaciju materijalnih dobara narodnih neprijatelja, osiguravaju ishranu stanovništva, sude za kaznena djela, provode sankcije...

- **uspostavljeni su u vertikalnom i hijerarhijskom nizu kao → seoski, općinski i kotarski**

- rukovodi im **Vrhovni štab** (tj.stožer) **narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije** → u veljači **1942.** **Vrhovni štab** donosi **FOČANSKE PROPISE**: njima su uređeni **ustroj, nadležnost i djelovanje NOO-a**

- u Hrvatskoj je 1941. donesen **OSTROŽINSKI PRAVILNIK** sličnog sadržaja.

- osnivanjem AVNOJ-a, mreža NOO-a se stabilizirala → AVNOJ i zemaljska vijeća preuzimaju rukovođenje NOO-ima s **pročelnicima** na čelu specijaliziranih odjela

71. Sve što znam o Istri x2 - ISTRA OD SREDNJEG VIJEKA DO KONCA MLETAČKE VLASTI 1797.

- rubni položaj, romanska i hrvatsko-slavenska komponenta

- nakon rimskog pokoravanja plemena *Histra* uključena je u novu rimsku pokrajinu **Venetia et Histria**

→ nakon propasti Zapadnog Rimskog Carstva 476. Istra dospjeva pod vlast germanskog vojskovođe Odoakara, zatim pod Ostrogote, Bizantski Ravenski egzarhat, Langobardi, a od **804. pod vlašću furlanskog markgrofa**

- oni odmah nameću teške obveze, **naseljavaju Slavene** → otpor kod starosjedioca

- izaslanici Karla Velikog i sina mu Pipna 804. sazivaju narodnu skupštinu **Placit na rijeci Rižani** → sudjelovali upravitelj Istre, nadvojvoda Ivan, istarski biskupi i drugi uglednici, te «narod pokrajine» i 172 njegova predstavnika

- **spor o vlasništvu nad zemljom i o Slavenima u Istri**

- ❖ romanski gradovi (posjednici) su se žalili da im je nadvojvoda Ivan uzeo zemlju te na nju kao zakupnike naselio Slaveni → oni onda zakupninu plaćaju Ivanu, a ne pravim vlasnicima + neki od njih im rade štetu na zemlji
- ❖ Ivan po ideji patrimonijalnog kraljevstva odbija tvrdnju o vlasništvu i protjerivanju Slavena
- ❖ Ivan se slaže ako Slaveni nastave raditi štetu, da će ih preseliti na neku drugu lokaciju u Istri
- ❖ **zaključci:** priznata je samouprava gradovima, ali ne i njihovo pravo na zemlju u nekadašnjim gradskim kotarima s novim slavenskim stanovništvom (iz kojeg će se razviti Hrvati i Slovenci)

- za SRCNJN (od 952.) Istra je pretežno posjed različitih velikaških obitelji

- **Pazinska grofovija ("Istarska grofovija")** → posjed goričkih grofova i obitelji Devin, nasljedstvom je u 14. i 15. st dobivaju Habsburgovci

→ borba Habsburgovaca i Mletaka za prevlast u Istri su okončana 1617. kada je **Venecija** **zavladala zapadnim dijelom, a Habsburgovci središnjim i istočnim**

- Venecija svoje istarske gradove uklapa u svoj komunalni sustav, a habsburškim dijelom upravlja kapetan sa sjedištem u Pazinu

ISTARSKI RAZVOD

- javnobilježnička isprava 14. STOLJEĆE

- donosi bogate podatke o stanju društva u Istri na mletačkom području

→ nastao je tako da su predstavnici akvilejskog patrijarha, pazinskog kneza, mletačkih vlasti i lokalnih zajednica utvrdili sporne zemljišne međe, obilaskom terena i na temelju prijašnjih isprava

- njegove izvorne redakcije su bile napisane na latinskom i njemačkom, te "**jeziku hrvackom**", čiji je **glagolski prijepis** i jedini sačuvan

- **72. Priključenje hrvatske EU** - Prvi ozbiljniji kontakti Hrvatske i EU-a (EEZ-a) vezani su uz pripremanje Brijunske deklaracije, dok formalni odnosi počinju s priznanjem Hrvatske 15. siječnja 1992. Taj je odnos bio složen i uvjetovan okolnostima u zemlji i u samom EU-u, djelovanjem hrvatske vlade i doživljajem tog djelovanja u EU-u, kao i različitim interesima koje su u tome imale pojedine zemlje. Ti su se odnosi, koje je karakterizirala suradnja, ali i nerazumijevanja pa i prekidi, počeli intenzivirati 1999., nakon dovršetka procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i općenite stabilizacije prilika u zemlji i okruženju. Europska komisija te je godine inicirala Proces stabilizacije i pridruživanja za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedoniju i SRJ preko kojeg je namjeravala utjecati na stabilizaciju tog prostora poticanjem međusobne suradnje i približavanja europskim integracijama. Tadašnji pristup Europske unije postjugoslavenskom prostoru u Hrvatskoj je izazivao ozbiljne sumnje o usmjerenosti na rekonstrukciju svojevrsne regionalne zajednice zemalja

„Zapadnog Balkana" koje će u EU biti primljene zajedno ili u međuvjetovanim skupinama, a ne sukladno individualnoj pripremljenosti. Ipak, nova hrvatska vlada izabrana 2000. godine postavila je pridruženje Europskoj uniji među svoje temeljne ciljeve i prihvatila organizaciju sastanka na vrhu EU-a i navedenih zemalja iste te godine („Zagrebački summit"), kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Njime su države uključene u Proces stabilizacije i pridruživanja dobile status pridruženog člana i potencijalnog kandidata za prijem u EU. Zemlje uključene u Proces trebale su uskladiti svoje zakonodavstvo s EU-om, unaprijediti gospodarske odnose, razvijati slobodnu trgovinu i promicati regionalnu suradnju. Kao posebne političke uvjete Europska unija je utvrdila punu suradnju s MKSJ-om, vidljiv napredak u povratu izbjeglica i zaštiti manjina, napredak u reformi pravosuđa, punu slobodu medija i spremnost na regionalnu suradnju i dobrosusjedske odnose. Sporazum je nakon kompliciranog postupka ratifikacije u državama potpisnicama te u svakoj od država članica EU-a stupio na snagu 2005.

- na temelju svoje političke odluke Vlada RH je i unatoč pojedinim suzdržanim reakcijama u Europskoj uniji izradila program prilagodbe standardima EU-a i 21. veljače 2003. podnijela Vijeću EU-a zahtjev za punopravno članstvo Hrvatske u EU-u. Time je Hrvatska postavila zahtjev da se pripremljenost pojedinih zemalja razmatra na individualnoj razini, a ne u njezinoj međuvjetovanosti s ostalim zemljama, što će postati jedan od glavnih političkih izazova u približavanju Hrvatske EU-u.
- Vijeće EU-a je već travnju 2003. zadužilo Europsku komisiju da izradi mišljenje o hrvatskom zahtjevu. Komisija je potom Hrvatskoj dostavila upitnik s 4560 pitanja o funkcioniranju različitih područja hrvatske države i društva i na temelju hrvatskog odgovora donijela pozitivno mišljenje. Europska komisija utvrdila je da su hrvatske institucije demokratske i da u njoj postoji djelotvorno tržišno gospodarstvo te da Hrvatska zadovoljava Kopenhaške i Madridske kriterije i na osnovi toga preporučila Europskom Vijeću da donese odluku o otvaranju pregovora o punopravnom članstvu. Sukladno tome Europsko vijeće je na svom zasjedanju 18. lipnja 2004. donijelo pozitivnu odluku, čime je Hrvatska dobila status službenog kandidata za punopravno članstvo u EU-u.
- Početak pregovora koji su trebali započeti 16. ožujka iste godine sjednicom Međuvladine konferencije EU RH, koju su činili ministri RH i ministri svih država članica EU-a, na neki je način najavio njihov daljnji tegobni tijek. Ta je sjednica odgođena zbog ocjene da nije ispunjen uvjet pune suradnje Hrvatske s MKSJ-om i ponovo zakazana gotovo sedam mjeseci kasnije tek nakon potvrde glavne tužiteljice MKSJ-a o punoj hrvatskoj suradnji. Korpus pitanja o kojima je trebalo pregovarati podijeljen je na 35 poglavlja, npr. sloboda kretanja roba, sloboda kretanja kapitala, javne nabave, pravo trgovačkih društava, informacijsko društvo i mediji, poljoprivreda i ruralni razvitak, ribarstvo, prometna politika, energetika, pravosuđe i temeljna ljudska prava, obrazovanje i kultura, institucije. Ubrzo nakon konferencije započeo je postupak analitičkog pregleda usklađenosti zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU-a (tzv. screening), koji je završio 18. listopada 2006. Nakon te početne faze slijedilo je sukcesivno otvaranje pregovora o svakom pojedinom poglavlju, o čemu je odluku donosilo Vijeće EU-a. Pregovorima su za svako poglavlje utvrđeni uvjeti prihvata i primjene pravne stečevine EU-a u pojedinom poglavlju praćeni preporukama i ocjenama o uspješnosti provođenja mjera. Tako su tijekom pregovora Hrvatskoj iznijeti prigovori npr. zbog neučinkovitosti pravosudnog sustava i manjkavog sustava odabira i obuke sudaca, zbog prespore provedbe antikorupcijskog programa i nedovoljnog podizanja svijesti o korupciji, zbog spore provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i premale zastupljenosti manjina u državnoj upravi, pravosuđu i policiji. Te su kritike i preporuke bile osnova za Izmjenu zakonodavstva i poduzimanje drugih mjera za njihovo ispunjenje. Pojedino poglavlje se nakon postizanja dogovora smatralo privremeno zatvorenim, o čemu se formalna odluka donosila na Međuvladinoj konferenciji na ministarskoj razini. No, do sklapanja konačnog Ugovora o pristupanju svako se poglavlje moglo ponovo otvoriti u slučaju donošenja bitno novih propisa ili ako kandidatkinja ne ispuni obveze koje je preuzela- bila je to novost u postupku koja je uvedena zbog loših iskustava u prošlosti i dodatne predostrožnosti u pregovorima. Pregovori su se znatnije odužili zbog niza pratećih problema u provedbi zbog kojih je bilo odgađano otvaranje pregovora o novim poglavljima ili su sami pregovori bili zaustavljeni ili opterećivani novim zahtjevima. U tome su od manjeg značaja bila traženja pojedinih zemalja da se kroz opće uvjete ispune neki njihovi specifični interesi, kakva su u pregovorima o pridruživanju bila praktički uobičajena. Puno su teži bili problemi koji su proizlazili iz već spomenutog zahtjeva pune suradnje RH s MKSJ-om- Ili koja se smatrala uvjetom za napredak i dovršenje pregovora te bilateralni problem razgraničenja sa Slovenijom koja je nastojeći postići rješenje koje joj odgovara uglavnom pod drugim izgovorima blokirala odvijanje pregovora i znatno odužila njihovo završavanje- Ipak, unatoč mnogobrojnim

izazovima pregovori su konačno završeni 30. lipnja 2011 a rezultati pregovora ugrađeni su u Ugovor o pristupanju između RH i država članica EU-a kojim je kao dan njegova stupanja na snagu, odnosno kao dan pristupa RH Europskoj uniji određen 1. srpnja 2013. Europski parlament je 1. prosinca 2011. dao suglasnost za pristupanje Hrvatske EU-u, a Ugovor o pristupanju su 9. prosinca 2011. potpisali najviši dužnosnici država članica. Time je Hrvatska dobila status države pristupnice koja se kao aktivni promatrač uključila u rad tijela Vijeća EU-a i Europskog parlamenta. Ugovor su potom ratificirali parlamenti svih država članica. U Hrvatskoj je pak 22. siječnja 2012. održan referendum o pristupanju, drugi referendum u povijesti RH nakon referenduma o hrvatskoj neovisnosti 1991. Hrvatski sabor je na osnovi tih rezultata 9. ožujka 2012. ratificirao Ugovor o pristupanju. Konačno je 1. srpnja 2013. Republika Hrvatska postala punopravna članica Europske unije

73. Pravo na samoodređenje i suverenitet naroda - PRAVO NA SAMOOPREDJELJENJE

→ po uzoru na **sovjetski Ustav 1936.** - u sovjetskom je navedeno da će "svaka republika imati pravo da se odcjepi od SSSR-a"

→ u jugoslavenskom i republičkim ustavima je ta **formulacije nejasna**

RASPRAVA O PITANJU DVOSTRUKOG SUVERENITETA U JUGOSLAVIJI

- **Jedno teoretičari smatraju da**

- ✳ ne postoji suverenitet republika, samo **federalni suverenitet**
- ✳ upozoravaju na **podjelu nadležnosti** - koncentrirala se u federaciji
- ✳ smatraju da je **pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje već KONZUMIRANO** stupanjem u zajedničku državu

- **Drugi teoretičari smatraju da**

- 👍 postoji **dvostruki suverenitet: republika i federacije**
- 👍 **federalni suverenitet je izveden iz republičkog** - delegiranje ovlasti ga nije poništilo
- 👍 **pravo na odcjepljenje i samoopredjeljenje ne može biti potrošeno** - trajno je

ZAKLJUČNO, pravo na samoopredjeljenje i odcjepljenje nije bilo mišljeno kao **realno jamstvo**, ali je davalo **političko uporište za razmišljanje o njegovoj realizaciji**

- **74. Porotno suđenje Mažuranić** - Jedna od najvažnijih razlika između vladinog prijedloga i prvotnog prijedloga odnosno austrijskog Kazneno-postupovnog reda iz 1873. ticala se uređenja porotnog suđenja, a to je i bio glavni razlog razilaženja vlade i zastupnika.
- Porotno suđenje izvorno je institut engleskog prava, a recepcija u kontinentalnim sustavima započinje preuzimanjem (samo) kaznene porote u franc. revolucionarno zakonodavstvo 1789. odakle se taj model proširio po Europi, ali je do početka 20.st. uglavnom nestao zbog problema koje je, u drugačijem kulturnom okruženju od engleskog, stvaralo nestručno suđenje laika
- glavno obilježje porotnog suđenja je bilo da se odvija pred(najčešće) dvanaesteročlanom porotom, koja donosi presudi o činjenicama i olakotnim i otegotnim okolnostima, te pred sudskim vijećem, koje upravlja postupkom i izriče kaznu
- nadležnost porotnog suda se razlikovala po zemljama, ali je uvijek obuhvaćala tiskovne i sve najteže delikte

- razlog brzog širenja porote bilo je jer bi se tako u nekim slučajevima mogla osigurati i treba objektivnost suđenja tako svojevrsnom diobom vlasti u postupku
- isto tako smatralo se da su tiskovni delikti dio povrede javne sfere te da zato u tu prosudbu treba uključiti i javnost kroz sudjelovanje običnih građana u poroti
- u Austriji je porotno suđenje bilo utvrđeno kao opći dio kaznenog postupka te propisao osnivanje mreže porotnih sudova i utvrdio njihovu nadležnost za suđenje u slučaju svih kaznenih djela za koja je bila zapriječena kazna preko 5 godina teške tamnice te za teže tiskovne delikte
- za razliku od toga u Hrvatskoj je porotno suđenje bilo uređeno kao poseban institut putem *leges speciales*, a osim toga je bio predviđen samo jedan porotni sud u Zagrebu i znatno uža nadležnost porotnog suda koja se odnosila samo na suđenje za teže tiskovne delikte
- vlada je bila zabrinuta da nedovoljno prosvijećeno hrvatsko društvo nije pripremljeno za uključivanje laika u suđenje(+ strah da Središnja vlada ne blokira cijelu kaznenopravnu reformu)
- no došlo je do kompromisa koji je kao osnovu uključivao nacrt cjelovitog Zakona o kaznenom postupku, ali bez porotnog suda koji je bio uređen prema vladinom prijedlogu
- tako je porotno suđenje bilo uređeno Zakonom o sastavljanju porotničkih imenika za tiskovne sudove i Zakonom o kaznenom postupku u tiskovnim poslovima- postupak sastavljanja porote počinjao je utvrđenjem godišnje opće liste kandidata koji su udovoljavali uvjetima za porotničku službu(muški spol, 30-60 godina, čitanje i pisanje, min. jednogodišnje prebivalište u Zagrebu, razmjerno visoki porezni cenzus od 20 forinti ili alternativno visoko obrazovanje)- a iz te je liste posebno povjerenstvo sastavljalo godišnji imenik kandidata iz kojeg se prije zasjedanja porotnog suda javno ždrijebalo 36 glavnih i 9 zamjenskih porotnika- iz te liste neposredno prije početka glavne rasprave na nejavnoj sjednici ždrijebom se biralo 12 porotnika- pri tome su državni odvjetnik i optuženik mogli bez ikakvog obrazloženja prigovorom isključiti svakog od ždrijebom određenih kandidata pod uvjetom da time ne onemogućuju konačni izbor dvanaestorice porotnika
- za razliku od Austrije i Ugarske, u Bansknoj Hrvatskoj porotno suđenje će imati ograničenu primjenu- za Hedervarya porotno suđenje je dva puta suspendirano na dulje vrijeme, a nadležnost porotnog suda ograničena- zbog toga vraćanje tog instituta na snagu i osnivanje drugog porotnog suda u Osijeku 1906. nije imalo veće značenje
- na hrvatsko-slavonskom području porotno suđenje je ostalo na snazi do Vidovdanskog ustava 1921. kada je bilo onemogućeno jednom odredbom sudjelovanje laika u suđenju

75. Vlasništvo u srednjem vijeku - vlasništvo u srednjem vijeku se pojavljuje u **pluralnim oblicima** (držanje, prodavanje, darovanje, zamjena, davanje u zalog, posjedovanje)

- u rimskom pravu se pojavljuje kao skup ovlasti koji pripada jednom vlasniku ili suvlasnicima (*dominum, proprietas*)-u tom obliku se rijetko pojavljuje u srednjem vijeku

→u srednjem vijeku se "**vlasnik**" pojavljuje kao **nosilac ograničenog i precizno utvrđenog skupa ovlasti nad stvari** (u Justinijanovom zakonodavstvu je to pojam zemljišne služnosti)

- pravni odnos na tom tipu vlasništva zasnivaju se između **izvornog vlasnika zemlje** (kralj kao senior (ili njegov vazal na kojeg je prenio ovlasti)) i njegova **vazala** (odnosno podvazala)

→te **prenesene ovlasti** su

1. **javnopravne ovlasti raspolaganja i korištenja zemljištem**
2. **javnopravne ovlasti sudbenosti i upravljanja nad podložnim stanovništvom na zemljištu**
3. **pravo ubiranja poreza**

→to predstavlja **pravnu osnovu vlastelinstva** kao zemljišnog dobra uz obvezu vršenja vojne službe i vjernosti (**fidelitas**) vladaru ili senioru

Navedeni tip odnosa praktično i teorijski su uobličili **postglosatori**. Mogu se razlikovati tri tipa vlasništva i tri tipa nosioca vlasničkih ovlasti.

Najbliži Justinijanovom poju vlasništva je

1. **VLASTELIN**. On ima **neposredno vlasništvo** (*dominium directum*). On ima široko pravo raspolaganja (ne smije je prodati kraljevom neprijatelju), korištenja (radovi, plodovi, uzimanje rente od stanovništva na zemlji) i vršenju funkcija SUDBENE vlasti-ubiranje poreza i donošenje pravila o obvezama tog stanovništva (urbari!!!)
2. **VLADAR**-nosilac **vrhovnog vlasništva** (*dominium eminens*)-zadržava rezidualne ovlasti prema tom zemljištu. U slučaju nevjernosti (*infidelitas*) vazal gubi svoje vlasništvo (obljubi mu ženu, kćer, sestru, zarati protiv kralja...) →također u slučaju izumrća roda obdarenika (*defectio seminis*)
3. **KMET**-nositelj **koristovnog vlasništva** (*dominium utile*). →temeljem toga ima određene obveze prema vlastelinu i crkvi, ali i prava: dio priroda sa zemlje, uvjetovano raspolaganje svojim dijelom zemlje (uz suglasnost vlastelina)
-ponegdje nema slobodu seljenja, ali ga ni vlastelin bez sudske presude onda ne može s nje udaljiti

76. Samoodređenje naroda u svim ustavima Jugoslavije –

USTAV FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE I GLAVNA OBILJEŽJA ZAKONODAVSTVA, 1946.

FNRJ je savezna narodna država republikanskog oblika, zajednica ravnopravnih naroda koji su na osnovi prava na samoopredjeljenje, uključujući pravo na odcjepljenje, izrazili svoju volju da žive zajedno u federativnoj državi te da sva vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu»

USTAVNI ZAKON FEDERATIVNE NARODNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, 1953.

→ **13.1.1953. Ustavni zakon o osnovama društvenog i političkog uređenja Federativne Narodne Republike Jugoslavije i saveznim organima vlasti**

- naglašava da su **društveno vlasništvo** + **samoupravljanje** osnova društvenog i političkog uređenja

USTAV SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, 1963.

→ pravo na samoopredjeljenje + pravo na odcjepljenje → u središtu osnovnih načela "čovjek-građanin", društveno vlasništvo i raspodjela prema radu

USTAV SOCIJALISTIČKE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE, 1974.

Jugoslavija *državna zajednica naroda i njihovih republika i autonomnih pokrajina u sastavu Srbije* (isto kao i 1971.)

- uvedeno **načelo PARITETA**: ravnopravne zastupljenosti republika i odgovarajuće zastupljenosti pokrajina u svim kolektivnim tijelima federacije

77. BIH (važno odgovoriti: vrhovna vlast je kod ministra za zajedničke financije, postoji bosanski odjel kod tog ministarstva, osmanske institucije su lagano postajale austrijske) - **FRAGMENTI DRŽAVNOG I PRAVNOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE OD SREDNJEG VIJEKA DO 20. STOLJEĆA**

BOSNA I HERCEGOVINA DO OSMANSKE VLASTI 1463.

- prvi put je Konsantin Porfirogenet spominje kao "zemljicu bosnu" u 10. stoljeću
- Bosanska država je sve do 14. stoljeća bila patrimonijalna monarhija – ban Borić, Kulin

BOSNA I HERCEGOVINA POD OSMANSKOM VLAŠĆU OD 1463. DO 1878.

- Osmanlije su osvajanjem potpuno **uključile osvojene Srbiju i BIH u svoj sustav vlasti**
 - Osmansko je carstvo bilo organizirano po načelima **unitarne i strogo centralizirane države sa središnjom vlašću u Carigradu** kojoj su strogo podložne niže vlasti
 - Osmanski vladari su **brisali sve tragove prethodne organizacije vlasti i postupno uvodili svoj strogo centralizirani sustav**
 - **sultan je bio na vrhu piramide** → držao je svu vlast, objedinjavao funkcije državnog i vjerskog poglavara
 - **upravna vlast** je počivala na **jedinstvenoj regionalnoj organizaciji**
 - a) **PAUŠALUCI** odnosno pokrajine, najveće, upravlja beglerbeg
 - b) **SANDŽACI** u sklopu njih su brzo mogle biti mobilizirane postrojbe spahija
- **lokalna uprava počiva na vojnoj osnovi**
- **sudstvo** je počivalo na upravno-sudskim jedinicama **kadilucima** u kojima je **sudio kadija prema šerijatskom pravu, običajima i kanunu** (sultanovim uredbama odnosno državnom pravu).

- kadije u BIH su bili podložni nadzoru **kazaskera** - vojnog suca za europski dio
- s vremenom su se i **MUFTIJE** uključili u pravosuđe jer su na zahtjev stranaka izdavali
- **FETVE** - **pravna mišljenja iz područja šerijatskog prava** koje su bile obvezujuće za kadiju
- **Millete** - **vjerske zajednice pripadnika monoteističkih ne-muslimanskih vjeroispovijesti**, imaju svoje škole, sustav skrbi i sudove u kojima se rješavaju sporovi pripadnika milleta.
- za **odnose muslimana i ne-muslimana vrijedi islamsko i osmansko pravo**
- nakon upravnih reformi **1839.-1876. Tanzimat**, pojam *millet* se više upotrebljavao u smislu zaštite priznatih manjinskih vjerskih skupina -- iako je položaj ne-muslimana u puno boljem položaju nego u većini zapadnih zemalja, bio je ograničavan → **prijelaz s islama na neku drugu vjeru nije bio dopušten, ne-muslimani su trebali nositi drugačiju odjeću i plaćati posebnu taksu kao naknadu za vjersku toleranciju, ne-muslimani nisu imali obvezu vojne službe**

GOSPODARSTVO

- gospodarska osnova carstva je **sustav zemljišnog vlasništva**, koji sultana vezuje s lokalnim stanovništvom i osigurava učinkovit nadzor iz središta
- **sultan je vlasnik sve zemlje i dijeli je zaslužnim vojnicima i državnim službenicima kao plaću za službe koje obavljaju**

POREZI

- u BIH **sva raja neovisno o vjeri plaća poreze, kršćani plaćaju veće**
-
- 1580. zbog vojnih razloga je osnovan **BOSANSKI PAŠALUK** - uključivao cijelu današnju BIH i osvojena područja središnje Hrvatske, Dalmacije, Slavonije.
 - Habsburgovci i Mlečani napreduju i osmanski posjedi se smanjuju → **mir u Srijemskim Karlovcima 1699.** uspostavljena granica koja približno podsjeća na sadašnju granicu BIH
 - Nakon osnivanja Bosanskog pašaluka sve lokalno muslimansko stanovništvo bilo je uključeno u vojsku- uživa posebne privilegije
 - izrasta nova funkcija **AJANA** - plemenitih osoba, njihova funkcija se uzdiže do mjere da postaje izazov središnjim vlastima.
 - 1880. se oni bune i dižu oružanu pobunu protiv vojnih i upravnih reformi Mahmuda II. koje ograničavaju njihovu vlast i privilegije
 - traže nasljednu vojnu službu te da se bosanski vezir postavlja iz njihovih redova
 - nakon gušenja pobune 1833. Bosanski pašaluk je podijeljen u 2 dijela i Ali-beg je imenovan hercegovačkim pašom (uklonjen nakon što je počeo pokazivati znake samostalnog vladanja) koji su potom objedinjeni u **Bosanski vijalet**

- središte sve teže kontrolira dijelove i počinju izbijati seljačke pobune. 1859. izbijaju pobune kršćanske raje protiv muslimanskih gospodara (aga).
- povećanje poreza 1875. izaziva otpor na svim područjima što prerasta u pobunu kršćanske raje

BOSANSKO-HERCEGOVAČKA KRIZA I BERLINSKI KONGRES 1878.

- nakon poraza u ratu s Pruskom 1866. i osnivanja Njemačkog Carstva 1871. Franjo Josip se okreće rješavanju "istočnog pitanja"

Bosanski ustanak

- od 1875. do 1878. u vidu nepovezanih lokalnih buna uglavno pravoslavnog stanovništva
 - počeo je zbog teškog stanja u poljoprivredi i opterećenosti porezom → ubrzo je dobio nacionalno-političke ciljeve
- 1876. Srbija i Crna Gora proglašavaju rat Osmanskom Carstvu s ciljem pripajanja BIH - okončano iste god ruskim ultimatumom Carigradu
- 1877. nemiri u Bugarskoj i rusko-osmanski rat izaziva diplomatsko uplitanje velikih sila, okončan rusko-osmanskim **mirom u SAN STEFANU 1878**
 - njime bi rusi dobili prevlast na balkanu i prodrli u sredozemlje
 - to dovodi do **BERLINSKOG SPORAZUM** - njime su međunarodno priznate i teritorijalno proširene Srbija, Crna Gora i Rumunjska
 - tim sporazumom je **AUSTRO-UGARSKA dobila ovlast da na neodređeno vrijeme okupira BIH**
 - njome upravlja
 - uspostavi vojna uporišta u Sandžaku
- ZATIM JE sporazumom između Austro-Ugarske i Osmanskog Carstva **1879.** utvrđeno da će **osmanlije zadržati suverenitet nad BIH** (u stvarnosti nominalan) → dogovoreno je da će u **BIH biti osigurana sloboda vjeroispovjesti uz posebnu zaštitu islama**
- **zajamčena je osobna i imovinska sigurnost muslimana**
- **pravo muslimana da spominju ime sultana u molitvama**
- **pravo da na džamijama ističu osmanske zastave**
- **pravo domaćeg stanovništva na obavljanje državnih službi**
- **utvrđena obveza trošenja unutarnjih prihoda samo na unutarnje potrebe BIH**

AUSTRO-UGARSKA OKUPACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OD 1878. DO 1908.

- Austro-ugarske snage **temeljem Berlinskog sporazuma ulaze u BIH 1878.** → vojno-okupacijski režim zadržava zatečene upravne strukture, a traje do donošenja: ***Zakona o upravljanju Bosnom i Hercegovinom*** kojeg su **1880.** usvojili Carevinsko vijeće i Ugarsko-hrvatski sabor

→ prema njemu **zajednička ministarstav su trebala vršiti vrhovnu upravnu vlast i nadzor nad privremenom upravom u BIH**, ali je za utvrđenje načela i osnovne politike upravljanja te upravljanja željeznicom bila potrebna **suglasnost austrijske i ugarsko-hrvatske vlade**, a investicije trajne prirode i javne financije bile u nadležnosti dvaju parlamenata

- za neposredni nadzor nad upravom u BIH bio je nadležan **ministar zajedničkih financija** → **poseban BOSANSKI ODJEL** ministarstva financija

- ona je bosnom upravljala preko **ZEMALJSKE VLADE BIH** - osnavana je carskom uredbom **1878. kao vrhovni organ uprave u BIH**

→ **zemaljski poglavar, civilni adlatus** (u stvarnosti rukovodi vladom) kao njegov zamjenik za pitanja građanske uprave i sudstva i **predstojnici odjeljenja za unutarnju upravu, javne financije, pravosuđe, nastavu i bogoštovlje i građevinski i tehnički odjeli**

- Austrougarska uprava u BIH se oslanjala na zatečene upravne i pravosudne strukture i pravo:

VILAJET BOSNA → Reichsland

SANDŽACI → okruzi

KAZE → kotari

NARHIJE → kotarske ispostave

- to je vrijedilo i za čelne i niže dužnosnike (**nazivi promjenjeni ali funkcije i nadležnosti jednake**), sudbenim sustavom

- u sudbenom sustavu je promjena bila osnivanje **Vrhovnog zemaljskog suda**, a pri kotarskim sudovima su osnovani i **šerijatski sudovi, koji imaju nadležnost u području**

❖ **obiteljskog**

❖ **nasljednog prava za muslimansko stanovništvo**

- pri Vrhovnom zemaljskom sudu je postojao **Vrhovni šerijatski sud s prizivnom nadležnošću**

ANEKSIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1908. I USTAV BOSNE I HERCEGOVINE 1910.

- Mladoturska revolucija 1908. pritišće sultana i on vraća na snagu ukinuti ustav 1876. i saziva Parlament

- to se u BiH odražava u zahtjevu Muslimanske i Srpske narodne organizacije da BiH kao formalnopravno dio Osmanskog Carstva dobije moderni ustav, ali bez mijenjanja državnopravnog položaja zemlje

→ car **1908. to iskorištava i proglašava ANEKSIJU s obrazloženjem darovanja stanovnicima BiH ustavnosti koja pretpostavlja jasno određenje položaja zemlje.**

- aneksija je bila **povreda Berlinskog sporazuma**, izazvala je veliku međunarodnu krizu, no Osmansko Carstvo 1909. uz posredovanje Njemačke i veliku novčanu kompenzaciju ipak priznaje aneksiju

POLOŽAJ BIH U AUSTRO-UGARSKOJ

- BiH je imala poseban položaj, ne uklapa se u dualistički sustav vlasti predviđen Austro-ugarskom nagodbom

→ **BiH je "treća zemlja" s posebnim pravnim poretkom, ovisna o Austriji i Ugarskoj**

- **KOMODOMNIJI** (sugospodstvo Austrije i Ugarske)

- **Zemaljski ustav "ŠTATUT"** za BiH je oktroirao vladar **1910.** jamči minimalna ustavna prava

- BiH je i dalje **pod upravom zajedničkog ministra financija** koju on vrši preko Zemaljske vlade, po **zakonu iz 1880.**

→ ustavom je predviđen **Sabor BiH** s razmjerno **širokom stvarnom nadležnošću, ali s ograničenim dosegom vlasti** → zakonski prijedlozi prije upućivanja u Sabor morali su dobiti suglasnost austrijske i ugarske vlade, a potvrda dviju vlada bila je pretpostavka i za vladarevu sankciju prihvaćenih zakona

→ time sabor dobiva **institucionaliziranu kontrolu zakonodavne djelatnosti od obiju vlada i cara i a priori i a posteriori**

- Sabor nije bio antonoman, predsjednika i potpredsjednika postavlja car, nema nikakve ovlasti prema Zemaljskoj vladi osim postavljanja zastupničkih pitanja.

SASTAV SABORA BIH

- počiva na **kurijalnom sustavu spregnutom s vjerskim opredjeljenjem**

- **biračko pravo:** svi punoljetni muškarci s prebivalištem u BiH najmanje 1 godinu + najbogatije veleposjednici u skupini veleposjednika

- kurije:

- 1. VELEPOSJEDNIČKA: svi muslimanski veleposjednici -18 zastupnika**
- 2. STANOVNICI GRADOVA: viši prihodi ili s nekim stupnjem obrazovanja -20 zastupnika**
- 3. STANOVNICI SELA -34 zastupnika**

- unutar kurija mandati su podijeljeni na 4 vjeroispovijesti razmjerno broju njihovih pripadnika-u 1. -katolicima 4, muslimanima 6, pravoslavnim 8 mandata, 2. i 3. -12-18-23(u 2. kuriji jedan mandat ide židovima)

- u sabor ulazi i **20 virilista**: najviši glavari 4 vjere i predsjednik Vrhovnog suda, predsjednik Odvjetničke komore, gradonačelnik Sarajeva, predsjednik Trgovačke i obrničke komore u Sarajevu

- Ustavom su jačena pravna jednakost, sloboda vjere i savjesti, privatnog vlasništva, nepovredivost stana,sloboda misli, tiska, javnog okupljanja i udruživanja, očuvanje narodne kulture i jezika, zabranjena KONFISKACIJA IMOVINE

➤ **78. Formiranje srednjovjekovnog hrv. - 1.1 RAZDOBLJA RAZVOJA PRAVA**

- u 12.st. počinje prodor pismenosti u pravnu sferu i s time povezan prodor rimskog prava i pojedinih instituta poput notarijata ili pisane oporuke što sve utječe na formu i sadržaj pravnih instituta
- do 12.st. pravo se pojavljuje kao hrvatsko običajno pravo u vidu prevladavajućeg utjecaja običajnog prava na institucije koje se izgrađuju u sklopu državne vlasti- isto tako vidljiv je utjecaj susjednih pravnih poredaka:-franački javnopravni instituti -langobardske i bizantske institucije građanskog i kaznenog prava
- u 13.st. na obalnom području, pogotovi gradovi, osjeća se utjecaj rimskog prava kao i ostalih utjecaja vanjskog okruženja
- na obalnom području biti će značajan i utjecaj mletačkog prava zbog autoritativnosti vezane uz vlast mletačke republike od 15.st
- u unutrašnjosti će biti izraženi ugarski utjecaji, a u manjoj mjeri i utjecaji srednje Europe(npr. njemačko pravo) dok će se u kasnom srednjem vijeku i predmodernom razdoblju vidjeti utjecaji Austrije

➤ **HRVATSKA PRAVNA PODRUČJA**

- pitanje teritorijalne razdiobe prava na hrvatskom prostoru je izuzetno bitno zbog formalnih, sadržajnih i pravno-kulturnih razlika te je značajno da su ti prostori mijenjali svoju pripadnost različitim državnim okvirima te da su se tek u 16.st. relativno stabilizirali zajedno pod Habsburškom monarhijom
- Luj Margetić je identificirao pet hrvatskih pravnih područja: 1.istarsko 2.kvarnersko 3.dalmatinsko 4.užehrvatsko 5.slavonsko
- 1.istarsko-miješaju se utjecaji rimskog,bizantskog,langobardskog,franačkog,mletačkog,slavenskog prava
- 2.kvarnersko-vrlo usko no najraznorodnije jer ima raznih hrvatskih pravnih običaja uobličeni npr. u Vinodolskom zakonu, Rijeka je izložena utjecaju sjevera(tršćansko pravo), Cres izražen utjecaj mletačkog prava, Trsat i istočno od njega utjecaj ugarsko-hrvatskog prava
- 3.dalmatinsko(od Krka do Dubrovnika)-obilježeno statutarnim pravom gradova gdje se miješaju utjecaji običajnog.rimskog,mletačkog i bizantskog prava te u manjoj mjeri ugarsko-hrvatskog prava
- 4.užehrvatsko(središte u Lici i Dalmatinska zagora-jezgra nastanka hrvatske državnosti)-obilježava autonomni razvoj starog hrvatskog prava, običajnih korijena uz skroman utjecaj ugarsko-hrvatskog i mletačkog prava s elementima rimskog prava

- 5.slavonsko-utjecaj ugarsko-hrvatskog prava s dominacijom Tripartita, ali prisutnost ugarskog prava puno je manja u zapadnom dijelu(zapadno od Požeške gore)
- no unatoč ovoj orijentacijskoj podjeli unutar samih područja postojale su velike razlike- stupanj radnorodnosti zapravo puno veći- npr. razlike kod dalmatinskih gradova,razlika kod istočnog i zapadnog dijela Slavonije)
- također bitno je naglasiti razliku između istarskih & dalmatinskih gradova koje karakterizira veća autonomija u pravnom izrazu(statuti) za razliku od hrvatskih & slavonskih gradova koji svoj put prate kroz vladareve privilegije

➤ 79. Vladanje Arpadovića – prijestolje - 2.1. RAZDOBLJE VLADANJA ARPADOVIĆA

- uplitanje kralja Ladislava Arpadovića u Hrvatske dinastičke borbe označava konac držanja hrvatskog prijestolja od vladara iz hrvatskih rodova
- Ladislav 1091. poduzima pohod na Hrvatsku i osvaja Slavoniju- u slavonskoj 1094. osniva zagrebačku biskupiju- podložna je Ostrogonskoj nadbiskupiji čime je do polovine 19. stoljeća vezuje uz ugarsku crkvenu hijerarhiju
- sinovca Aljmošu proglašava za Hrvatskog kralja
- vlast Arpadovića nad Hrvatskom osigurati će Koloman koji se 1102. u Biogradu okrunio za kralja Hrvatske i Dalmacije, konačan uspjeh postigao je 1105. kada je prisilio obalne gradove da ga priznaju za vladara
- pri Kolomanovom prvom pohodu došlo je do neke vrste sporazuma dijela hrvatskog plemstva i Kolomana Arpadovića- dokument Pacta Conventa upućuje na takav sporazum
- Koloman nije htio na hrvatsko prijestolje stupiti kao OSVAJAČ već kao legitimni vladar. Ladislav i Koloman, suzdržani prema objedinjavanju Hrvatske i Dalmacije s Ugarskom, zbog izbjegavanja napetosti u odnosu s papom, jer je on imao interese na tom području, koji su uslijedili nakon Zvonimirove krunidbe, nastupao kao senior
- Koloman prema ugarskom običaju kao mlađeg kralja postavlja svog sina Stjepana za vladara u Hrvatskoj, imenuje i bana
- Koloman je uspio prisiliti Split, Trogir, Zadar i Rab na predaju, uz izdavanje privilegija-ne ubiru se daće, ne uzimaju se taoci što je bila praksa hrvatskih kraljeva- tako je Koloman objedinio Slavoniju, Hrvatsku i Dalmaciju
- U novoj ugarsko-hrvatskoj cjelini, hrvatsko kraljevstvo je zadržalo individualitet- činjenica da je središte vlasti bilo daleko od hrvatske, pogodovalo održavanju zasebnog političkog subjektiviteta i poticalo na međusobnu borbu plemstva u Hrvatskoj,
- zbog slabije zainteresiranosti ugarskog vladara dalmatinski gradovi se nisu mogli obraniti od bizanta i venecije
- Bizantska vlast na hrvatsko-dalmatinskom području konačno nestaje 1180. nakon smrti cara Emanuela Komnena kad je Bela III. Arpadović vratio Srijem, Bosnu i Dalmaciju koji je Bizant bio zauzeo
- Venecija je posve ovladala kvarnerskim otocima i Zadrom nad kojima će povremeno gubiti vlast, a za ostatak teritorija će biti u stalnoj borbi s ugarsko-hrvatskim vladarom do 1409.
- 1205. vlast Venecije priznao je Dubrovnik, koji će se od nje odvojiti 1358. i od tada nastaviti samostalan razvoj
- Posebnost hrvatske i dalmacije dolazi do izražaja za vladavine kralja Gejze II., uveo običaj da kraljev brat ili sin dobiju funkciju hercega – upravljao je hrvatskom i dalmacijom kao upravnom cjelinom, što će se zadržati na novi model vladanja koji će navijestiti rađanje kraljevskog tipa države- dolazi s Andrijom II.
- 13.st. bit će obilježeno borbom plemstva i Arpadovića
- Andrija i Bela IV. dijeli kraljevsku zemlju i dijeli privilegije gradovima pokušavajući osnažiti svoj položaj stvaranjem tako novog plemstva
- 13. stoljeće. u Slavoniji nastaju slobodni kraljevski gradovi: Varaždin-1209., Vukovar-1231., Petrinja-1240., Samobor-1242., Gradec-1242.- dobivaju autonomni status koji se sastoji u samostalnom pravu izbora gradskih tijela

- za razliku od dalmatinskih gradova, ovi gradovi nisu dobili pravo stvaranja vlastitog statutarnog prava, jer su osnovani kraljevim privilegijama a ne pregovaranjem s postojećim gradskim vlastima, kao što je to slučaj kod dalm. gradova.-slabiji položaj nego dalm. Gradovi
- dio procesa feudalizacije bio je i uzdizanje hrvatskih velikaških rodova u 12. i 13. st. poput Frankopana- -krčki knezovi, 1193. Bela III. im priznaje posjed cijelog područja Modruša.
- Šubića- bribirski knezovi, bela IV 1252. priznao pravo na vlast na Bribirskom županijom, a pripadnici roda Šubića obnašaju dužnost banova koji hrvatskom i dijelom bosne vladaju kao gotovo neovisni vladari
- Cetinskih knezovi Nelipčića, Omiških knezovi Kačića, Krbavskih knezova, Babonića u Slavoniji
- Na području Hrvatske i Dalmacije već za zadnjih Arpadovića vladali su moćni rodovi, a kraljevska vlast slabo se osjećala, u Slavoniji je uzmicanje kraljevske vlasti stvaralo nesigurnost i pravni nered- u tim su se okolnostima 1273. slavonsko niže plemstvo i predstavnici slobodnih kraljevskih gradova okupljali na plemićkim saborima radi zaštite svojih interesa
- prava utvrđena na tim saborima u pisanom obliku kraljevim proglašenjem bi dobivala pravnu snagu. Iz tih okupljanja postupno se razvija staleški Slavonski sabor
- kralj je dopustio, kada sudbena i upravna vlast kraljevih župana postaje neučinkovita, da funkciju suđenja preuzme lokalno plemstvo- županijsko se plemstvo počelo okupljati na lokalnim županijskim skupštinama te vlast u županiji podijelio sa županom kojeg je i dalje imenovao kralj te tako nastaje plemićka samouprava

80. Pravo prvokupa - -pravo ovlaštenika da mu prodavatelj prvome ponudi stvar na prodaju

→svrha tog instituta je da štiti rodbinsku i teritorijalnu zajednicu od ulaska stranaca u njihov krug

-to ovlaštenik mora realizirati u određenom **roku**, a onda može stvar ponuditi i trećima, po istoj ili višoj cijeni u pravilu

→razvilo se u Bizantu

-prednost su imali **rođaci**, pa **suvlasnici**, pa **vlasnici susjednih zemljišta** pa onda **vlasnici svih ostalih zemljišta**

PRAVO PRVOKUPA U DALMACIJI

- obuhvaćalo je najprije **rođake**, pa **susjede** i ostale **posjednike u gradu**

- nije zastarjevalo

→ prodaja se **morala javno objaviti u mjestu di se nekretnina nalazi**

- isprava o kupoprodaji se mogla zaključiti tek nakon proteka određenog roka u kojem je ovlaštenik mogao izjaviti svoju namjeru prvokupa

- pravo prvokupa je opterećivalo individualno vlasništvo pa ga se pokušava izbjeći. Već u Bizantu se nije primjenjivalo ako je bila riječ o darovanju, davanju u miraz, i zamjeni jer se smatralo da svrha tih poslova nije zaobilaženje ovlaštenika na prvokup.

→slično se u dalmatinskim gradovima izbjegavalo s **fiktivnim uzajamnim darovanjem imovine**

81. Građanski postupak - Privremeni građanski postupnik, 1852. – 1929.

→ uveden u Hrvatsku i Slavoniju uredbom ministarstva pravosuđa od **16. rujna 1852.**

→ stupio na snagu 1. Siječnja 1853.

- novi propis, prvo je uveden pokusno u Erdelj, pa onda u Ugarsku i Hrvatsku i Slavoniju, zatim i u austrijske zemlje

- do njegova uvođenja, građanski postupak je bio **spor, nesređen**, na njega su se **primjenjivala pravila raspršena u nizu propisa** (*postupovna pravila Tripatrita, kraljevi dekreti, odluke ugarskog vrhovnog suda, saborski zaključci, županijske odluke*) što je otežavalo njihovu primjenu i narušavalo pravnu sigurnost

→ postupak bio spor jer je počivao na **načelu dispozicije stranaka** (pokretanje i održavanje sudskog postupka ovisi o volji stranaka i kreće se unutar njihovih zahtjeva)

→ hipertrofirao je ulogu odvjetnika

→ **opterećen mnogobrojnim pravnim lijekovima** → stvarna nejednakost stranaka

- uvođenjem **Privremenog građanskog postupnika**, velik dio postupovne materije je postao jedinstven, postupak je ustrojen znatno bolje → on se zapravo **zasnivao na postupovnom zakonu Josipa II. iz 1781.** - kratko vrijedio u hrv i slav pa povučen kao apsolutistički propis u to doba

- uređivao je **redoviti građanski postupak pred sudom do donošenja presude, ovršni postupak**, i **malobrojne posebne postupke** (postupak u bračnim sporovima, pred obraničkim sudovima i postupak u smetanju posjeda)

→ od 1870. se zbog toga donose niz propisa koji uređuju posebne postupke

- **nije sadržavao propise o mjesnoj i stvarnoj nadležnosti sudova** = sadržani u **Građanskom sudovniku iz 1853.**, niti o organizaciji i poslovanju sudova

GLAVNA OBILJEŽJA

- nešto **ublaženije načelo dispozicije stranaka** uz ojačane ovlasti suca (osobito u usmenom dijelu postupka)
 - zadržano načelo tzv. **vezanog dokazivanja** - sudac ograničen na izvođenje samo onih **dokaza koje su predložile stranke**
 - prevladava **načelo pismenosti** (stranke komuniciraju preko podnesaka)
 - **usmena rasprava** služi za sravnjivanje stanja spisa i usmeno iznesenih obrazloženja i ocjena (to komplicira dolazak do rješenja)
- unatoč tome ostaje na snazi do **1929.**, uz spomenuto uređenje posebnih postupaka
-

- od tih posebnih regulativa valja izdvojiti osnivanje.

- **MJESNIH SUDOVA**
- **postupak u tzv. BAGATELNIM STVARIMA** (predmeti manje vrijednosti) **pred mjesnim sudovima** - bitno zbog siromašnog hrvatskog stanovništva

- **mjesni sudovi** su uvedeni uredбом ministarstva unutarnjih poslova bečke vlade 1860. kao **općinski sudovi u parnicama male vrijednosti** (do 100 forinti)

- u njima su pomješani **sudstvo i uprava** → čine ga: **načelnik općine + prisjednici izabrani između zastupnika općinskog vijeća**

- suci laici obavljaju rad **besplatno**, postupak je **jednostavan, fleksibilan, strogo usmen!!**

→ završava se **rješenjem** (ne presudom!!), protiv kojeg se mogao pokrenuti postupak pred sudskim odnosno upravnim tijelima uz ograničenu mogućnost daljnjeg priziva pred višim tijelima.

- osnovani u puno općina, pa su olakšali pravnu zaštitu za siromašne i nepismene seljake koji nisu znali pravo niti imali sredstava za platiti odvjetnike

→ Mažuranićeva vlada **1875.** predlaže **Zakon o mjesnim sudovima** (oblikovan prema austrijskom uzoru iz 1873.), kojim je Zemaljska vlada htjela položaj mjesnih sudova uskladiti s prethodno utvrđenom načelom odvajanja sudstva i uprave.

→ bili bi pretvoreni u **dobrovoljne arbitražne sudove za sporove do 30 forinti**, odnosno **100 forinti u gradovima i bez mogućnosti osporavanja pred sudovima.**

→ tom prijedlogu se protive zastupnici Hrvatsko-slavonskog sabora, i pronalaze kompromis s vladom: **sudovi zadržavaju obveznu sudbenost u bagatelnim sporovima, a postupak pred njima uređen je posebnim propisom.**

→ time vlada dobiva **pravo osnivanja mjesnih sudova za više općina i pravo proširenja nadležnosti seoskih mjesnih sudova na sporove do 60 forinti**

→ tim izmjenama postupak u Hrvatskoj se znatno razlikovao od austrijskog:.....

Postupak počiva na načelima:

→ **Usmenost**

→ **Neposrednost**

→ **Dispozitivnost**

→ **Javnost**

→ **stranke nisu mogli zastupati odvjetnici**

→ svrha postupka je postizanje **nagodbje**, zatim se izriče **presuda** koja nije morala biti obrazložena i protiv koje je bila dopuštena "pritužba" kotarskom sudu

- **postupak po pritužbi** raspravljao se u **posebnom bagatelnom postupku**, što otvara mogućnost traženja daljnje sudske zaštite
- granice su bile **25-100 forinti**, pa su mjesni sudovi preuzeli velik dio parnične sudbenosti redovitih (kotarskih) sudova
- pristupačni, jednostavni postupak uz pravo na punu sudsku zaštitu omogućio pravnu zaštitu najširem krugu stanovništva

Mandatni postupak 1858. → uređen skraćeni postupak za potraživanja utvrđena javnim ispravama

- uređenje **trgovačko-mjenbenih sudova 1876.**
- uređenje **postupka o smetanju posjeda 1890.**